

KURUMSAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kurumsal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi 28/05/2026 Tarihinde, aşağıda bilgileri yer alan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi ("iyzico") ile bu Sözleşme'de hüküm ve koşulları düzenlenen hizmetlerden faydalanmak isteyen aşağıda bilgileri mevcut MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin uzaktan iletişim aracı vasıtası ile akdedilmesine ilişkin, Sözleşme öncesinde okuyup onaylamış olduğu ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan "İşim İçin iyzico Çözümlerinin Genel Şartları" ile gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

iyzico:

Unvan: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş

Adres: Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sok. No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul

Vergi Daire ve No.: ÜsküdarVergi Dairesi – 483 034 3157

Telefon No: 0216 599 01 00

E-Posta adresi: destek@iyzico.com

MÜŞTERİ:

Unvan: ADEM İMECE

Adres: İNÖNÜ MAH. ALP SK. No: 3 5B KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 34295 İstanbul / Türkiye

Vergi Daire ve No.: HALKALI-4740398598

Telefon No: +905459713654

E-Posta adresi: gokcemre619@gmail.com

KEP adresi:

Mecra: galaksimotor.com/

iyzico ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

iyzico Eco POS	Müşteri'nin avantajlı ücretlerle yalın ödeme ve elektronik para hizmeti aldığı program
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)	Müşteri'nin iyzico E-Para Hesabı'ndan farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar nezdindeki hesapları arasında elektronik para transferi yapabileceği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından işletilen ödeme sistemi
3D Secure	Uluslararası Kart Kuruluşları tarafından geliştirilen ve çevrimiçi alışveriş sırasında kart sahibi, alışverişin yapıldığı çevrimiçi ortam ve kartı çıkartan kuruluşarasındaki bilgi akışının; özel şifreler ve anahtarlarla doğrulandığı bir güvenlik protokolü ve güvenlik desteğidir.
Harcama İtirazı	Ödeme Aracı ile yapılan bir Ödeme İşlemi'ne Son Kullanıcı tarafından Hatalı/Yetkisiz İşlem, Şüpheli İşlem veya ürünü/hizmeti hiç veya taahhüt edildiği şekilde alamama ve Uluslararası Kart Kuruluşlarınca belirlenen diğer sebepler ve kurallar çerçevesinde Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na ilettiği itiraz
Harcama İşlemi	Müşteri'nin iyzico E-Para Hesabı'ndaki fonlarını iyzico Kart veya iyzico tarafından kendisine sağlanacak diğer ödeme araçları ile ürün veya hizmet alımında kullanması işlemi
Hatalı/Yetkisiz İşlem	Hatalı bir şekilde veya Son Kullanıcı'nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi
İşlem Ücreti	Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi için ödenecek

	olan ve işbu Sözleşme'de sabit olarak belirtilen ücret
İşyeri Kayıt Sistemi	Bankalararası Kart Merkezi A.Ş tarafından yönetilen ve ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet sunan işyerine, bu işyerine özgü bir işyeri kodu verilmek suretiyle kayıt yapılan sistem.
İşyeri Kodu	İşyeri Kayıt Sistemi bünyesinde Müşteri'yi temsil eden ve asgari olarak işyerinin adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgülenererek, yurt dışında yerleşik işyerleri için ise bu bilgilerin ilgili ülkedeki muadilleri ile eşleştirilerek oluşturulan kod.
iyzico	İletişim bilgileri işbu Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.
iyzico E-Para Hesabı	İşbu Sözleşme'nin Müşteri tarafından onaylanması sonrası iyzico tarafından Müşteri adına açılan ve başta Ödeme İşlemleri'ne istinaden toplanan ödeme fonlarının elektronik paraya çevrilmek suretiyle kaydi olarak aktarılması olmak üzere Müşteri'nin iyzico'nun faaliyet izni çerçevesinde ve Mevzuat uyarınca diğer işlemleri yapabileceği elektronik para hesabı
iyzico E-Tahsilat	Müşteri'nin Yönetim Arayüzü'nde açıklamasını, tutarını yazmak ve talep edilen diğer bilgileri beyan etmek suretiyle satışa arz edeceği veya sattığı ürün veya hizmet için iyzico tarafından oluşturulan arayüz üzerinden ödeme almasını sağlayan çözüm
iyzico Kart (veya Kart):	iyzico tarafından üretilen ve Müşteri'nin iyzico E-Para Hesabı'na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya içerisinde ön ödemeli değer taşınabilen sanal veya fiziksel kartlar
iyzico Kart Saklama	Son Kullanıcıların, ödeme kartlarını saklayarak, daha sonraki işlemlerinde kart bilgilerini tekrar vermeden kolay ve hızlı ödeme yapabilmelerini sağlayan ve iyzico tarafından geliştirilen servis
iyzico Link Yöntemi	Müşteri'nin Yönetim Arayüzü'nde açıklamasını yazmak, fotoğrafını yüklemek ve talep edilen diğer bilgileri beyan etmek suretiyle satışa arz edeceği ürün veya hizmet için oluşturulacak link ile ödeme almasını sağlayan çözüm
iyzico Ödeme Hesabı	Müşteri adına iyzico nezdinde açılan ve Ödeme İşlemleri'ne istinaden toplanan ödeme fonlarının kaydi olarak aktarıldığı ve Kanun'un 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen hizmetlerin sunulmasında kullanılan ödeme fonu hesabı
Kart Kuruluşları	Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısını da içinde bulundurması dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütünüünün oluşturulmasından sorumlu ulusal veya uluslararası kuruluşlar. (TROY, Visa, Mastercard, American Express, Discover vb.)
Komisyon Ücreti	Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi bedeli üzerinden ödenecek olan ve işbu Sözleşme'de oranları belirtilen ücret

Koruma Hesabı	5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, iyzico adına açılmış ve ödeme işlemlerine konu fonların ve elektronik para tutarlarının korunması amacıyla kullanılan hesaplar
Korumalı Alışveriş	iyzico tarafından Son Kullanıcı'ya belirli koşul ve süre için sağlanan ürün bedellerine yönelik koruma programıdır.
Mecra	Müşteri'nin ticari faaliyetlerini yürütmek ve satışa sunduğu ürün ve hizmetleri teşhir etmek için kullandığı ve iyzico'ya yazılı olarak bildirdiği internet siteleri, mobil uygulamalar gibi çevrimiçi ortamlar ile diğer çevrimdışı ortamlar
Mevzuat	Başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, alt düzenlemeleri olmak üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, alt düzenlemeleri ve ödemeler alanında mevcut olan diğer düzenlemeler.
Ödeme Aracı	Son Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan ödeme kartı, cep telefonu, şifre veya benzeri kişiye özel araç
Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı	6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 13. Maddesi'ne göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'dir.
Ödeme Hizmeti Sağlayıcı Hesabı	iyzico tarafından Müşteri'ye sağlanan iyzico E-Para Hesabı veya Müşteri tarafından yazılı olarak iyzico'ya iletilen ve Müşteri'ye ait olduğu doğrulanmış hesap bilgisi
Ödeme İşlemi	Mecra'da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için Son Kullanıcı tarafından verilen ödeme emri sonrası Platform aracılığı ile Sistem Ortağı, iyzico ve Müşteri arasında yürütülen ve başarılı veya başarısız olarak sonuçlanabilen bir dizi operasyon
Ödeme Yöntemi	Son Kullanıcılar'ın Platform aracılığı ile Mecra üzerinden satışa sunulan ürün veya hizmetler için Ödeme İşlemi yapabileceği çeşitli ödeme yöntemleri
Platform	iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform
Servis	Sözleşme'de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Müşteri'ye sunulacak olan ödeme ve elektronik para hizmeti
Sistem Araçları	İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri'nin kullanımına sunulan Platform'un teknik alt yapısı ve bileşenleri
Sistem Ortağı	Servisin sunulması esnasında hesap, alt yapı veya diğer finansal hizmetler için iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı
Son Kullanıcı	Mecra üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve kendi Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na iyzico'ya ulaştırılmak üzere ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişi
Sözleşme	Müşteri ile akdedilen işbu Kurumsal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem	Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, yasa dışı yollarla veya amaçlarla gerçekleşme, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan gerçekleşmiş veya teşebbüs halindeki Ödeme İşlemi
Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)	Müşteri'nin iyzico nezdindeki hesap açılışının tamamlanmasının ardından iyzico tarafından üretilerek Müşteri'ye tahsis edilecek ve FAST ile iyzico tarafından izin verilecek veya uygulamaya alınabilecek diğer ödeme sistemlerinde kullanılabilecek biricik hesap numarası
Yetkili Personel	Müşteri'ye Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel
Yönetim Arayüzü	Müşteri'nin Platform'a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan ve internet tarayıcısı ya da mobil uygulama aracılığıyla erişilebilen Platform'a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri sunmakta olan iyzico tarafından, Müşteri'ye, başta Mecra üzerinden satışa arz ettiği ürün veya hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi amacıyla sunulan ödeme hizmetler olmak üzere Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında sunulacak ödeme ve elektronik para hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin esaslar ve bu kapsamda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Müşteri, iyzico resmi internet sitesindeki ilgili formları doldurarak kayıt yaptıracaktır.

b) iyzico'nun, Müşteri'nin kimliğini tespit etmesi, Müşteri tarafından kayıt sırasında yüklenen bilgileri doğrulaması ve onaylaması akabinde Sözleşme'nin Müşteri tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

c) Müşteri, ancak iyzico'nun Müşteri başvurusu ile ilgili vereceği olumlu karar ile Yönetim Arayüzü'nde ödeme çözümüne ilişkin işlemleri yapabilecektir.

d) Kayıt formunu doldurmak Sözleşme'nin akdedildiği anlamına gelmez.

e) Müşteri Platform'u ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

f) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını her koşulda saklı tutmaktadır:

- Kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama ve/veya,

- Herhangi bir gerekçe belirtmeden Müşteri tarafından yapılan başvuruyu kabul etmeme,

- Gerekmesi halinde Müşteri'nin yeni hizmetlerden faydalanabilmesi için kimlik tespiti yapılmasını zorunlu tutma

4.2. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Son Kullanıcılar tarafından Mecra'dan satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla Platform'u Müşteri'nin kullanımına tahsis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Müşteri, Mecra'ya ilişkin her türlü güvenliği sağlayacak olup, iyzico'nun bizzat kendi sistemi ile ilgili hususlar dışında Mecra'da yer alan, Son Kullanıcılar'a ilişkin veriler de dahil her türlü verinin korunmasından münhasıran sorumludur. Müşteri, Mecra'yı ve sunucularını, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip personeli veya üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.

c) Müşteri, Platform'un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için iyzico'nun talimatları doğrultusunda Platform'u güncellemekle ve iyzico'nun talimatlarına uygun olarak Platform'u kullanmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform'dan verim sağlanamaması veya Platform'a ilişkin aksaklıklar yaşanması durumunda iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) iyzico, Platform ve Mecra arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan Sistem Araçları'nın Müşteri tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır. Sistem Araçları'nın uygulamaya sokulmasıyla Mecra, Platform'a entegre olacaktır. Entegrasyonun sağlanması amacıyla iyzico tarafından Müşteri'ye sunulabilecek olan iyzico veya üçüncü parti çözümleri üzerinde Müşteri'ye yalnızca Servis'ten faydalanılması amacı ile sınırlı bir kullanım hakkı verilmekte olup Müşteri işbu hakkın sınırları dışında bir faydalanmanın mümkün olmadığını, bu çözümleri üçüncü kişilerle paylaşma, açıklama veya herhangi bir şekilde ücretli veya ücretsiz olarak kullandırma hakkı bulunmadığını ve üçüncü parti çözümlerin kullanılması halinde işbu Sözleşme'ye ek olarak ilgili çözüme ilişkin ek, ayrı ve bağımsız esaslara tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Platform sadece Müşteri tarafından Mecra'da kullanılacaktır. Mecra'nın veya Müşteri'nin faaliyet konusunun değiştirilmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico'ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin Mevzuat'a, Uluslararası Kart Kuruluşları kurallarına, yasalara

veya iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico, Sistem Ortakları'ı ve/veya resmi kurum/kuruluşlar tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. İşbu hüküm uyarınca aykırılık oluşması ve aykırılık nedeni ile iyzico'nun herhangi bir zarara uğraması halinde, Müşteri, iyzico'nun uğradığı tüm zararı ilk talepte, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) iyzico, Müşteri'ye Platform'un Mecra'ya entegre şekli ve uygulamasının nasıl yapılacağına dair bilgiler ve ödeme usulsüzlüklerinin ve sahteciliğin önlenmesi için hangi teknik adımların atılması gerektiği konularında kullanım desteği verebilecek olup, iyzico Platform'un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisine her koşulda haizdir. Bu destek kapsamında iyzico; ilk iletişim, Müşteri iş modelinin, Mevzuat'a, Uluslararası Kart Kuruluşları kurallarına, yasalara veya iyzico standartlarına uygunluğu, entegrasyon ve ödemeye ilişkin problemler kapsamında destek hizmetlerini vermektedir. Bunlara ek olarak iyzico, Müşteri'ye ödeme usulsüzlükleri ve sahteciliğin önlenmesi çalışmaları için atması gereken teknik adımlar hakkında da talimat verebilecektir. Müşteri işbu talimatlara uymaması halinde ödeme usulsüzlükleri ve sahteciliğin önlenmesi çalışmalarının iyzico tarafından yerine getirilemeyebileceğinin, bunun sonucunda maddi zarar oluşabileceğinin ve Sözleşme'nin 7.2.d Maddesinin uygulanacağını bilincindedir.

g) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform'u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Müşteri bu anlamda iyzico'ya azami desteği sağlayacak ve iyzico'nun talimatlarına uygun davranacaktır. Müşteri, Platform'a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico'yu işbu konuda yazılı olarak bilgilendirecektir.

h) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişiklikleri sebebiyle güvenlik standardını değiştirme hakkını her koşulda saklı tutar.

i) Müşteri, Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları'nın sitelerine yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) iyzico, Müşteri'nin, Sistem Araçları'nda değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya Sistem Araçları'nın kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Müşteri'nin bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme'ye aykırılık teşkil edecek olup, bu halde iyzico'nun işbu Sözleşmeyi derhal ve tazminat ödemeksizin fesih hakkı mevcuttur. Müşteri'nin işbu hükme aykırı hareket etmesi sonucu Sistem Araçları ve/veya işlevlerinin zarar görmesi, tam ve/veya gerektiği gibi işlevini yerine getirememesi nedeni ile iyzico'nun zarara uğraması halinde, Müşteri iyzico'nun uğradığı tüm zararı ilk talepte, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Müşteri, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri Mecra'da sunmakla yükümlüdür:

- Mecra aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlere dair ayrıntılı açıklamalar,
- Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi;
- Esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.
- Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,
- Müşteri hizmetine dair Müşteri'nin KEP adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,
- Ödeme para birimi,
- Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.
- Teslimat şartları,
- Gizlilik politikası,
- Müşteri tarafından sunulan işlem güvenliği yöntemleri.

l) Müşteri yukarıda bahsi geçenler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan ve Mecra'da bulunduğu bilgilerin doğruluğundan münhasıran sorumlu olduğunu, bu bilgilerin doğru olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi veya bu nedenle Son Kullanıcılar tarafından iyzico'ya şikâyet ve/veya talep yöneltilmesi halinde iyzico'nun Platform'u askıya alarak Müşteri'ye ihlalin giderilmesi 3 (üç) gün süre vereceğini, verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde iyzico'nun sunduğu hizmeti sona erdirmeye hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, işbu madde nedeni ile iyzico'ya iletilecek taleplerden iyzico'yu ari tutacak ve iyzico'nun uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın tazmin edecektir.

m) Müşteri Sözleşme kapsamında iyzico'dan aldığı ödeme hizmetlerine konu ürün veya hizmeti Son Kullanıcı'ya sunarken, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da ("6563 sayılı Kanun") tanımlı hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı olduğunun ve 6563 sayılı Kanun'un hizmet sağlayıcılara veya aracı hizmet sağlayıcılara yüklediği edimleri yerine getirmesi gerektiğinin bilincindedir. Buna bağlı olarak Müşteri, 6563 sayılı Kanun'dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bizzat sorumlu olacak, iyzico'nun, görevlilerinin, yöneticilerinin veya çalışanlarının bir zarara uğraması, üçüncü kişilere ödeme yapmak durumunda kalması, yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri'ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri'ye yönlendirilecektir. iyzico'nun bahsi geçen tutarları Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.

n) Müşteri'nin iyzico tarafından sunulan ödeme hizmetini kullandığı esnada, 6563 sayılı Kanun ve diğer yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin iyzico tarafından tespit edilmesi, iyzico'ya bu kapsamda tekrarlayan şekilde şikâyet veya başvuruların iletilmesi veya Sistem Ortağı tarafından iyzico'ya bildirilmesi halinde, Müşteri'ye sunulan ödeme hizmeti söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar askıya alınabilecektir. iyzico'nun belirtilen bu durumlar haricinde de hiçbir sebep veya süre belirtmeksizin ödeme hizmetini askıya alma yetkisi mevcuttur. Müşteri'den kaynaklanan sebepler ile ödeme hizmetini askıya alınması halinde Müşteri, iyzico'dan herhangi bir şekilde, dolaylı veya doğrudan zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

o) Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Müşteri tarafından faydalanılacak olup, Müşteri bu kapsamda Servis'in münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve iyzico'nun yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullanırlımayacağını, Servis'ten faydalanırken başkası hesabına hareket etmediğini ve aksi halde bu durumu derhal iyzico'ya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme'nin iyzico tarafından tek taraflı feshine yeterli sebep olacak ve bu sebeple Müşteri, iyzico'nun uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın tazmin edecektir.

p) Müşteri'nin iyzico Link Yöntemi çözümünü kullanabilmesi için iyzico'nun Yönetim Arayüzü'nde iyzico Link Yöntemi özelliğini aktif hale getirmesi gerekmektedir. iyzico, iyzico Link Yöntemi çözümünü tüm Müşterileri'ne kullandırmama, iyzico Link Yöntemi herhangi bir sebep göstermeksizin pasif hale getirme veya iyzico Link Yöntemi çözümünün kullanımı için ek koşullar veya bir komisyon ücreti belirleme hakkını saklı tutmaktadır.

q) iyzico tarafından uygun bulunması ve onay verilmesi halinde Müşteri'nin iyzico Link Yöntemi çözümünden faydalanabilmesi için:

- iyzico resmi internet sitesindeki ilgili başvuru formunu doldurması,

- Varsa kullandığı Mecra hakkında bilgi vermesi ve Mecra'nın adresini yazılı olarak beyan etmesi,

- Yönetim Arayüzü'ndeki iyzico Link Yöntemi bölümünde satışa arz edeceği ürün veya hizmetin adını, fotoğrafını, tutarını ve açıklamasını doğru ve detaylı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

iyzico, yukarıda belirtilen ve Müşteri tarafından iyzico'ya iletilen bilgiler neticesinde, Sözleşme'ye, yasalara veya iyzico ilkelerine aykırı olan ürün veya hizmetlerin satışında, Servis sunmama, gerektiği durumlarda da Servis'i askıya alma ve/veya sona erdirmeye hakkını saklı tutmaktadır. Müşteri'nin iyzico Link Yöntemi kullanımı sebebi ile iyzico'nun yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının herhangi bir yaptırıma tabi tutulması veya herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde oluşan zarar Müşteri tarafından herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten tazmin edilecek veya iyzico tarafından herhangi bir ihbar yapılmaksızın Müşteri'nin iyzico nezdindeki hesaplarından mahsup edilecektir.

r) Müşteri, ödeme hizmeti kullanımına başlamadan önce veya kullanım esnasında iyzico'ya ilettiği kişisel bilgilerinin, ödeme hizmeti verilebilmesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm finansmanı ile mücadele çalışmalarının yürütülebilmesi için iyzico tarafından kaydedilmesine ve işlenmesine, aynı amaçlar ile yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortakları, grup şirketleri, Sistem Ortakları veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına onay vermektedir.

s) iyzico, aşağıda belirtilen konularda haklarını her koşulda saklı tutmaktadır:

- Herhangi bir gerekçe belirtmeden Müşteri'nin ödeme hizmetine dair talebini kabul etmeme,

- Sistem Ortağı talimatı ile veya bizzat iyzico tarafından Müşteri'nin iş modelinin Servis için riskli bulunması halinde Sözleşme'de belirlenmiş blokaj süresinin ve oranının artırılması.

t) Müşteri'nin iyzico E-Tahsilat çözümünü kullanabilmesi için iyzico'nun Yönetim Arayüzü'nde iyzico E-Tahsilat özelliğini aktif hale getirmesi gerekmektedir. iyzico, iyzico E-Tahsilat çözümünü Müşteri'ye kullandırmama, herhangi bir sebep göstermeksizin pasif hale getirme veya iyzico E-Tahsilat çözümünün kullanımı için ek koşullar veya ücretler belirleme hakkını saklı tutmaktadır.

u) Müşteri başta iyzico Link Yöntemi ve iyzico E-Tahsilat çözümü olmak üzere Servis'i amacı dışında veya Türk Ceza Kanunu'nun "Tefecilik" hükümleri kapsamına giren işlemlerde kullanması halinde, Servis'in durdurularak Sözleşme'nin derhal feshedileceğini ve iyzico'nun ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya ve diğer üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile BKM ve Kartlı Kuruluşları'na bu konuda bilgi vermeye yetkili olduğunun bilgisi dahilinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir

4.3. ELEKTRONİK PARA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico tarafından uygun bulunması halinde Müşteri adına iyzico E-Para Hesabı açılacaktır.

b) Müşteri tarafından iyzico E-Para Hesabı'na fon yükleme ve elektronik para ihracı işlemi havale, EFT, FAST ya da bir ödeme kartı ile yapılabileceği gibi Müşteri'nin Ödeme İşlemleri'ne konu ödeme fonlarının iyzico tarafından iyzico E-Para Hesabı'na aktarılması ile de elektronik para ihracı yapılabilecektir.

c) iyzico, Mevzuat ve diğer düzenlemelerin verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapar. Geri ödeme elektronik paranın fona çevrilmesi veya Müşteri'nin iyzico Ödeme Hesabı'nda hazır edilmesi suretiyle de gerçekleştirilebilir.

d) Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemez ve Müşteri'ye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamaz.

e) Elektronik paranın ihracı sonrası dekont elektronik olarak Müşteri tarafından Yönetim Arayüzü'nden görüntülenebilir.

4.4. YÖNETİM ARAYÜZÜ

a) iyzico, Platform'a ait web Yönetim Arayüzü için Müşteri'ye erişim sağlayacaktır.

b) Yönetim Arayüzü'ne erişim Müşteri tarafından oluşturulacak şifre ve benzeri güvenlik bilgileri ile sağlanacaktır.

c) Müşteri belirlediği şifreyi veya güvenlik sorusunu gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. iyzico, Müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico'ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Müşteri'ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Müşteri, şifreyi kaybetmesi veya şifrenin ifşa edilmesi veya unutulması durumunda bu durumu derhal iyzico'ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Müşteri'yi haberdar edecek ve Müşteri'ye en kısa sürede yeni bir şifre verecektir.

d) Müşteri, Yönetim Arayüzü'nün yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya Yönetim Arayüzü'ne yetkisiz erişimden sorumlu olacaktır.

e) Müşteri'nin Yönetim Arayüzü'nde sunulan hizmetlerden mobil uygulama ile faydalanabilmesi için mobil cihazının Android 5 veya IOS 12 üstü, internet tarayıcısı ile faydalanabilmesi için ise tarayıcısının versiyonunun asgari Chrome için 90 üstü, Safari için 12 üstü, Firefox için 100 üstü, Edge için 100 üstü veya Opera için 90 üstü olması gerekmektedir. Müşteri, bu gereksinimleri sağlayamayan cihaz ve/veya yazılımlar ile Servis'ten tam veya gereği gibi faydalanamayacağını bildiğini, bu sebeple iyzico'nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, cihaz ve

tarayıcı gereksinimlerinin iyzico tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Müşteri'nin, iyzico tarafından kendisine sunulan ödeme hizmeti kapsamında gerçekleşecek ödeme işlemleri yönünden 3D Secure) kullanımı tercihi, aksi iyzico tarafından kararlaştırılmadıkça, tamamen Müşteri'nin takdirindedir. Müşteri, işbu takdiri yetkisini; Yönetim Arayüzü üzerinden 3D Secure sisteminin kullanılmasına ilişkin özelliği aktif ya da inaktif hale getirilmesi suretiyle kullanabilecektir. Ancak Müşteri, işbu takdir yetkisinin kullanımı ya da kullanımı sonucunda doğacak tüm sonuçlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve işbu taleplerden iyzico'yu ari tutacağını, takdir yetkisi olan işbu husus yönünden iyzico'ya karşı talep veya husumet yöneltmeyeceğini ve kendi takdiri ile 3D Secure sisteminin kullanılmaması yönünden iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SERVİS'E İLİŞKİN MÜŞTERİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Müşteri, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform'un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform'u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını, aksi halde tüm sorumluluğun münhasıran Müşteri'ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Müşteri, Mecra'da sunulan ürünler veya hizmetler hakkında iyzico'ya bilgi sağlamakla yükümlüdür. Müşteri'nin bu hüküm gereğince gerekli bilgileri sağlamaması halinde; iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve/veya hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek, ürün/hizmet bedeline dair blokaj uygulamak veya Müşteri'nin Platform sistemine erişimini tamamen engellemek ve/veya Müşteri'ye sunduğu hizmetleri derhal durdurmak yetkisini haizdir. Müşteri, Mecra'da satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. iyzico kendi kararı doğrultusunda Müşteri'ye önceden haber vermeksizin Mecra'da sunulan ürünler veya hizmetlerle ilgili bilgi toplamak amacıyla otomatik olarak sorgu yapabilecek yazılım, kod veya benzeri mekanizmaları kullanabilecektir. Müşteri bu kapsamda iyzico tarafından yapılacak sorgulamaları peşinen kabul ettiğini, iyzico tarafından toplanan bilgilerin kayıt, analiz, izleme amaçlarıyla kullanıp işlenebileceğini ve bu sorgulama sebebiyle herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Son Kullanıcılar'a Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından düzenlenen taksit sınırlamalarına uygun olarak taksit seçenekleri sunacaktır. Müşteri'nin iyzico Eco POS programına dahil olması halinde Platform'un taksitli Ödeme İşlemi özelliği kapalı olacaktır. iyzico tarafından, Mecra'da satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde iyzico'nun, Platform'un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma ve/veya tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde Sözleşme'yi feshetme yetkisi vardır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır:

- Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
- Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
- Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
- Reçeteli verilen ilaçların satışı,
- Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
- Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
- Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico'nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
- Yasadışı bahis veya kumar niteliğindeki işlemler,
- Kripto varlık alım satımına yönelik işlemler,
- Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler.

c) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi'nin reddedilmesi veya Platform'a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme'nin iyzico tarafından ihlalini teşkil etmemekle, iyzico'nun işbu madde kapsamında fesih hakkını kullanması halinde, Müşteri'nin iyzico'dan herhangi bir talep hakkı olmayacaktır.

d) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olup, iyzico'nun Müşteri'ye her koşulda rücu hakkı ve mahsup hakkı saklıdır.

e) Satışı hukuka ya da bu Sözleşme'ye aykırı olan ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda iyzico'nun bir zarara uğraması halinde, Müşteri iyzico'nun uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri, Mecra'da sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını, ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve temin etmekle yükümlüdür.

f) Müşteri, Mecra üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

g) Müşteri, Mecra'da Son Kullanıcı'nın Ödeme İşlemi'ni gerçekleştirdiği arayüzü, kendisinin sağlaması halinde bu arayüzün güvenliğinden sorumlu olup, tüm makul ve gerekli önlemleri alacaktır. Bu arayüze ilişkin herhangi bir güvenlik ihlali, veri ihlali ve saldırı halinde iyzico'yu derhal işbu Sözleşme'de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir. Müşteri, ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı'nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek kişisel veriler ile güvenlik bilgilerinin ("Hassas Son Kullanıcı Verileri") gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Son Kullanıcı Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico'yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

h) Müşteri, Ödeme İşlemi'ne konu olan fonun, Sistem Ortakları tarafından Son Kullanıcılar'a tahsis edilen bir alışveriş kredisi ile tahsil edilmesi durumunda; bu Ödeme İşlemi'nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir bağlı kredi olmadığını, bu yöntem ile gerçekleşen Ödeme İşlemleri yönünden iyzico'nun işbu Sözleşme'deki yükümlülükleri dışında herhangi bir sorumluluğu olmadığını, iyzico'yu bu madde kapsamındaki Son Kullanıcı taleplerinden ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Müşteri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme aracını sahibinin rızası ile veya rızası hilafına veya kendisine ait bir ödeme aracını kullanarak Platform aracılığıyla Mecra üzerinden işlem yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı, fiktif ya da nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasadışı amaç ile kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin izzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, izzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde Platform'un kullanımını durdurma ve Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca bu durumda Sözleşme'nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın izzico'nun her türlü zararını tazmin talep hakkı saklıdır.

j) Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması ile; Müşteri'ye Ödeme İşlemleri'ne ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi, Sözleşme kapsamında hizmetin sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve/veya Müşteri'ye, Müşteri'yi temsil eden ve asgari olarak işyerinin adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgü, bir işyeri kodu verilmesi amacıyla; izzico tarafından bilgilerinin (VKN, TKCN, İşyeri Kodu vd.) kamu kurum ve kuruluşları veya ödeme sistemi işleticileri ile ve Sistem Ortakları ile paylaşılacağına, işbu bilgilerin ve işyeri kodlarının; Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ("BKM") ve/veya başkaca kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki bir sistemde saklanacağına onay verdiğini, kendisi tarafından izzico'ya sağlanan bilgilerin doğru olduğunu ve işbu bilgilerin yasal yollardan temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. izzico'nun Müşteri'nin kendisine sağladığı bilgilerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle veyahut sair bir sebeple İşyeri Kodu oluşturulamaması halinde uğrayacağı zararların ve yaptırımların tamamı Müşteri tarafından ilk talepte tazmin edilecektir.

k) Müşteri, 5.n maddesi uyarınca sorumluluğunu tam ve gerektiği gibi yerine getirmediği ve Müşteri için bir işyeri kodu alınamadığı hallerde, izzico tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulamayabileceğinin bilincinde olduğunu ve bu sebeple zarara uğradığını iddia ederek izzico'dan herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) izzico, işbu Sözleşme'nin sona ermesi halinde, bu durumu ve Sözleşme'nin sonlandırılma nedenini ve BKM tarafından talep edilen diğer bilgileri İşyeri Kayıt Sistemi'ne bildirecektir.

m) izzico Kart Saklama hizmetinin, izzico tarafından Müşteri'nin Mecra'sına özel olacak şekilde sunulması ve saklanan kartların sadece Müşteri'ye ait Mecra özelinde kullanılmak üzere saklanması halinde Müşteri, Son Kullanıcılar'ın izzico Kart Saklama hizmetinden faydalanabilmeleri için onaylamaları gereken ve Müşteri tarafından hazırlanan sözleşmeyi Mecra'da yayınlamakla veya Son Kullanıcılar'a yönelik sözleşmelerde izzico Kart Saklama hizmetine ilişkin hükümlere yer vermekle yükümlüdür. Müşteri, işbu madde uyarınca kendisi tarafından hazırlanarak Son Kullanıcılar'ın izzico Kart Saklama hizmetine ilişkin onaylarını alacağı sözleşme içerisinde, kart saklama hizmetinin izzico tarafından verileceği ve kartların izzico bünyesinde saklanacağı bilgilendirmesini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi nedeni ile izzico'nun bir zarara uğraması halinde, Müşteri izzico'nun uğrayacağı her türlü zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri söz konusu zarar tutarının izzico tarafından kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini peşinen kabul etmektedir.

n) izzico Kart Saklama hizmetinin, Müşteri'ye sunulmak suretiyle Müşteri'nin Mecra'sı aracılığı ile saklanan kartların, tüm izzico müşterilerinin mecralarında kullanılmak üzere saklanması halinde Müşteri, Son Kullanıcılar'ın izzico Kart Saklama hizmetinden faydalanabilmeleri için onaylamaları gereken ve izzico tarafından yayınlanan/kendisine iletilecek izzico Kart Saklama hizmetine ilişkin en güncel sözleşmeyi Mecra'da yayınlamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından izzico'ya bir Ödeme İşlemi'nin izzico Kart Saklama kapsamında yapıldığına dair bilgi iletilmesi halinde Müşteri, Son Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi esnasında izzico Kart Saklama Sözleşmesi'nin onaylandığını taahhüt etmektedir. Aksi halde Müşteri izzico nezdinde oluşacak tüm zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edecektir. Müşteri söz konusu zarar tutarının izzico tarafından kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini peşinen kabul etmektedir.

5.2. izzico KART'A İLİŞKİN MÜŞTERİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Müşteri izzico tarafından uygun bulunması halinde kendisine verilen fiziksel Kart veya tanımlanan sanal Kart ile izzico E-Para Hesabı'na erişebilir, Harcama İşlemi yapabilir, mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir, ATM'lerden nakit çekebilir ve uygulamaya alınacak ve izzico tarafından izin verilecek diğer işlemlerde kullanılabilir. Sanal anonim kartlar sadece fiziksel mağazalarda ve Elektronik Ticarete Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası almış internet sitelerinde kullanılabilir.

b) Kartlar'ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı Yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuat'ta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.

c) Müşteri'nin Kart'ın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya izzico tarafından kullanımına izin verilmesi halinde sanal kart bilgilerinin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

d) Kart'ın, Kart Bilgileri'nin ve Kart'ın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması, kötü niyetli kullanımın engellenmesi ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Müşteri'nin sorumluluğundadır. Kartın veya Kart Bilgileri'nin kaybedilmesi, çalınması veya Müşteri'nin iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile izzico'ya bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Müşteri'nin bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası)'sına kadar, Müşteri sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmali veya kastından kaynaklanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.

e) Kart'ın kullanım süresi Kart'ın üzerinde yazıldığı gibidir. Müşteri, Kart'ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart'ta bakiye kalması durumunda bu bakiyenin yeni Kart'a aktarılmasını talep edebilir. Bakiye aktarım prosedürüne ilişkin bilgiye izzico resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

f) Kart'ın yurt dışında kullanımı sonucunda doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden izzico'ya bildirilir ve harcamalar komisyon ve masraflar dahil olmak üzere, Müşteri'nin hesabına kaydedildiği tarihte izzico'nun Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilir ve yansıtılır.

g) Kart'ın izzico politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda izzico; Kart'ın kullanımı derhal durdurabilir.

h) Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart'ın kayıp, çalıntı veya 3. taraflarca ele geçirilmesi ve bu sebeple oluşacak tüm zararlara dair sorumluluk tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup, izzico'nun bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

i) izzico resmi internet sitesinde ilan edilen tutarda Kart başvuru ücreti tahsil edecektir. Kart başvuru ücreti Müşteri'nin izzico nezdinde bulunan hesaplarından mahsuben tahsil edilecek, hesaplarda yeterli bakiye bulunmaması halinde izzico Kart başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

j) izzico, Kartın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Kart'ı derhal kullanıma kapatır ve diğer mevzuatta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında kullanıma kapatma gerekçesi konusunda

Kullanıcı'yı bilgilendirir. iyzico, Kart'ın kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, Kullanıcı'nın onayını almak kaydıyla Kart'ı kullanıma açar.

6. iyzico'NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico'nun Platform'a veya Yönetim Arayüzü'ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer yasadışı, ahlaka ve sektör teamüllerine aykırı ya da bunlara ilişkin şüpheli durumların meydana gelmesi halinde, Platform'a veya Yönetim Arayüzü'ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. iyzico, işbu erişim engeli hakkında diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali hariç tutulmak kaydıyla, Müşteri'yi bilgilendirecektir. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde Müşteri, Platform veya Yönetim Arayüzü'nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, müşteri oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

- Müşteri'nin Mecra'sında Platform'a yönelik bilgisayar virüsü saldırısı varsa,
- Ödeme İşlemleri'nin amaca aykırı, hileli veya yetkisiz olarak gerçekleştiğine dair şüpheler mevcutsa ,
- Mecra'da işbu Sözleşme'de belirtilen bilgiler yer almıyorsa,
- Mecra'da yasadışı nitelikli ürünler veya hizmetlerin sunulduğunu ve yasadışı içerik bulunduğu anlaşıldı ise,
- Mecra'da sunulan ürünler veya hizmetler, Sözleşme'de belirtilen koşullara aykırı ise,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Müşteri tarafından 3 (üç) gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform'a erişimi kalıcı olarak kapatma ve Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme sahiptir. Platform'un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında iyzico yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform'u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico'nun yukarıdaki durumlar haricinde de herhangi bir sebep veya süre belirtmeksizin Platform'u veya Yönetim Arayüzü'ne girişi askıya alma ve Müşteri'ye sunulan Servis'i tamamen veya kısmen durdurma yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform'un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico'nun, işbu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Müşteri'nin herhangi bir tazminat veya zarar tazmini hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda işbu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu durumda; en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detaylar Müşteri ile paylaşılacaktır.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Müşteri'yi gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

d) iyzico, Yönetim Arayüzü'ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform'un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları'ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Verilerin Korunması

a) Müşteri, Son Kullanıcılar'a ve kendisine ait verilerin Servis'in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından <https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi> adresindeki Gizlilik & Kişisel Veri Politikası'nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesini, saklanmasını, üçüncü kişi servis sağlayıcılara, Sistem Ortakları'na aktarılmasını ve benzeri işlemlerin yapılmasını (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul ettiğini ve bu hususta gerekli aydınlatmaların kendisine yapıldığını beyan etmektedir. . Bu kapsamda Müşteri, iyzico'nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Ödeme Aracı ile gerçekleştirilen Ödeme İşlemleri'ne yönelik şikayetlerin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla Son Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini iyzico ile paylaşacaktır.

b) Müşteri, Son Kullanıcı'nın kişisel verilerinin iyzico ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar için paylaşılabilmesine ve iyzico'nun yukarıda adresi verilen Gizlilik & Kişisel Veri Politikası'nda belirtildiği şekilde kullanmasına dair veri sorumlusu sıfatıyla Son Kullanıcı ile bir sözleşme yapmakla, kişisel verilerin iyzico'ya aktarımına ilişkin gerekli aydınlatmayı yapmakla ve gerekmesi halinde aktarıma ilişkin gerekli onayları almakla, verilerin doğru ve güncel olmasını ve veriler arasında özel nitelikli verilerin bulunmamasını sağlamakla yükümlü olup, bu sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması nedeniyle iyzico sorumlu olmayacak, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları da dahil üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri iyzico'yu bu manada tazmin edecektir. iyzico kişisel verilerin "gizli bilgi" olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel verilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

6.4 iyzico'nun Sunduğu Hizmetlere İlişkin Şart Belirleme Yetkisi

a) iyzico, hizmetlerin verilmesini Müşteri'nin ekonomik, mali ve sosyal durumu ve sair tüm hususları dikkate alarak, teminatların verilmesi şartı dahil, şartlara bağlayabilir.

b) iyzico, teminat alınmasına karar verdiğinde, işbu Sözleşme'ye ek olarak teminat sözleşmesi imzalanır. Teminat Sözleşmesi'nde, teminatın türü, niteliği, hangi hallerde teminata başvurulacağı ve teminatın Müşteri'ye iade şartları düzenlenir.

7. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

a) Müşteri, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin talepleri veya şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico'ya haber verecektir:

- Yetkili Personel'e iletişim telefon numarasından ulaşarak,

- sikayet@iyzico.com ya da destek@iyzico.com e-posta adreslerine veya

- iyzico'nun Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sok. No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

b) Yetkili Personel'in veya bir başka kişinin Müşteri'nin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi halinde, Müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder.

c) Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler; şikâyet nedeni, işleme dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriğine dair ayrıntıları içermelidir.

d) Müşteri şikâyetini iletirken iyzico'nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim ve bilgi eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

e) Müşteri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Son Kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından araştırılması ve doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsal sorunlarda Son Kullanıcılar'ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, Son Kullanıcılar'ı iyzico çalışanlarına yönlendirmeyecektir.

f) Müşteri ve Son Kullanıcılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar Müşteri ve Son Kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda Müşteri'ye her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli ve makul desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico'nun bu madde kapsamında herhangi bir Son Kullanıcı'ya bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Müşteri bunu derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir. iyzico'nun bahsi geçen tutarları Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi halinde, Sistem Ortağı'ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süreyi uzatılabilecektir. Müşteri'nin iyzico Eco POS programına dahil olması halinde yukarıdaki kanallardan ileteceği şikâyet veya destek talepleri sadece hafta içi ve çalışma saatleri içerisinde yanıtlanabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, Müşteri'nin Mecra'da sunulan ürünlerin veya hizmetlerin tedarik veya iade süreçlerine katılmayacak olup, sunulan ürün veya hizmetin kalitesi, ayıbı, tedariki, teslimatı ve iadesi hususları Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Müşteri ve Son Kullanıcılar arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, yalnızca Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde meydana gelen doğrudan zararlardan kusuru oranında sorumlu olup, üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Müşteri tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Müşteri'nin hesabına transfer edilmesine dair gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi'nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden ve/veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Müşteri'nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico'nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri'ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri'ye yönlendirilecektir. iyzico'nun bahsi geçen tutarları Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Müşteri, işbu Sözleşme'nin 4.2(o), 6.3., 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerine aykırı davrandığı taktirde Son 30 (otuz) günlük toplam Ödeme İşlemi tutarının %50'si (yüzde elli) tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Müşteri, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.2(o), 6.3., 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico'nin işbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico'nin cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3.HARCAMA İTİRAZLARINDA SORUMLULUK

a) Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme'de belirtilen koşullarda ödemeyi Müşteri'ye aktaracaktır. Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya aktarılmaması halinde, iyzico'nun ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

b) Son Kullanıcı'nın Harcama İtirazı üzerine Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından ödemenin yetkilendirilmeden veya hatalı olarak gerçekleştirildiğinin veya Son Kullanıcı'nın ürün ve/veya hizmeti ayıplı olarak aldığı veya hiç almadığının iyzico'ya bildirilmesi halinde, Müşteri hesabına Harcama İtirazı tutarı kadar bloke konulacaktır. Müşteri bu itirazları Yönetim Arayüzü'nde görüntüleyebilecek ve bu itirazlara karşı itirazın geldiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bilgi ve belgelerini iyzico'ya iletebilecektir. Söz konusu 7 (yedi) günlük süre içerisinde Müşteri herhangi bir bilgi veya belge sunmaz ya da itirazı kabul ederse konulan bloke kaldırılmayacak ve bedel, Müşteri'ye aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na gönderilir, bedel aktarıldı ise de Müşteri 1(bir) gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na aktarılmak üzere iyzico'ya geri gönderir veya iyzico kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup eder.

c) Müşteri, Son Kullanıcı'nın Harcama İtirazı'na itiraz ettiğinde, Yönetim Arayüzü'ne yükleyerek iyzico'ya ilettiği evraklar (ödemenin kart hamili tarafından yapıldığını gösteren sözleşme, fatura, imzalı kargo tutanağı vb.) Sistem Ortağı'na veya Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na iletilecek ve bu aşamadan sonra Müşteri'nin karşı itirazının sonucu beklenecektir. Karşı itirazın olumsuz sonuçlanması durumunda söz konusu bloke kaldırılmayacak, bedel aktarıldı ise de Müşteri 1 (bir) gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na aktarılmak üzere iyzico'ya geri gönderir veya iyzico kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup eder. Karşı itirazın olumlu sonuçlanması halinde ise konulan bloke kaldırılacaktır. Son Kullanıcı'nın, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığıyla, daha önce neticelenmiş bir işlemle ilgili Harcama İtirazı'nı tekrarlama hakkı mevcuttur. Tekrar iletilen bir Harcama İtirazı sonucunda neticenin değişmesi durumunda iyzico, değişen karara uygun şekilde işlem tutarını tekrar bloke edebilir veya konulmuş bir blokeyi kaldırabilir. Müşteri yaptığı satışlara dair tüm harcama itirazlarının bilgilerini, para gönderim raporlarından veya Harcama İtirazı ekranı üzerinden takip edebilecektir.

d) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şüpheli İşlemler'de, Hatalı/Yetkisiz İşlemlerde, iyzico tarafından tespit edilmesi, Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bir bildirim yapılması veya Harcama İtirazı iletilmesi hallerinde; ödemeyi işlememe, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'nın Ödeme İşlemi'ne ilişkin onayı verme tarihine veya iyzico'nun aksi yönde vereceği karara kadar saklama ve Müşteri'ye ödeme yapmama veya kendi kararı doğrultusunda işlem bedelini Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na iade etme hakkına sahiptir:

- Ödeme İşlemi'nin yasal hükümlere uygun olmadığına veya yasa dışı amaçlarla yapıldığına veya yapılmaya teşebbüs edildiğine yönelik bir şüphe varsa,

- Ödeme İşlemi'nin tarafları arasında mutabık kalınan yöneme ve prosedüre uygun olmadığına dair bir şüphe varsa,

- Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilmesine dair Son Kullanıcı tarafından onay verilmediğine dair bir şüphe varsa,

- Ödeme İşlemi'nin, Ödeme İşlemi'nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

- Ödeme İşlemi'nin, Ödeme İşlemi'nde kullanılan Ödeme Hizmeti Sağlayıcı hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

- Ödeme İşlemi'nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

e) Müşteri, Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından iyzico'ya iletilecek Harcama İtirazları'nın artarak devam edeceğine dair bir şüphe durumunda, iyzico'nun talebi üzerine Harcama İtirazları'na ilişkin tutarları derhal iyzico'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Şüpheli İşlemler'de, Hatalı/Yetkisiz İşlemlerde, Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bir bildirim yapılması veya Harcama İtirazı iletilmesi ile Son Kullanıcı'nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico'nun Sistem Ortağı, Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Son Kullanıcı'ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Müşteri'ye rücu edilecek ve Müşteri tarafından iyzico'nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico'nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) Müşteri işlemlerinde oluşan Harcama İtirazları'nın tekrarlayan bir şekilde devam etmesi halinde, Müşteri işlemlerine ilişkin olarak iyzico'ya ulaşan her bir Harcama İtirazı başına 35.00 TL, yabancı para birimi ile yapılan Ödeme İşlemleri'nde ise belirlenen cezai şart tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen efektif satış kuru üzerinden cezai şartın tahakkuk ettirileceği gün hesaplanacak yabancı para birimi karşılığı ceza uygulanacaktır. Müşteri, söz konusu cezai şart tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder. Harcama İtirazları'nın devam etmesi halinde iyzico'nun Müşteri'nin üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

h) İşbu Madde kapsamında gerçekleşen Harcama İtirazı nedenli iade işlemlerinin tekrarı iyzico'nun Müşteri üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

8. iyzico LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

a) Müşteri yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico'nun yazılı onayı olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödeme sayfasında yer alan Uluslararası Kart Kuruluşları'na ait logoların yer aldığı alanda iyzico'nun logosuna <https://www.iyzico.com/biz-kimiz/logolar/> adresindeki güncel formatı kullanarak yer verecektir.

b) iyzico, Platform'u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını Müşteri'ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Müşteri'nin kullanımına açacaktır. Bunun ardından Müşteri, Mecra'da kullanıma açılan logoyu ve diğer materyalleri en kısa sürede güncelleyecektir.

c) Müşteri, iyzico'nun kendisine bilgi vermesinin ardından makul süre içerisinde, iyzico logosunu ve/veya diğer bilgileri, tanıtım materyallerini güncellemekle yükümlü olacaktır.

d) Müşteri, iyzico'nun resmi internet sitesinde, iyzico mobil uygulamasında veya iş ortaklarının mecralarında Müşteri'nin unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde ve işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Müşteri, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico'ya sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis karşılığında iyzico her bir Ödeme İşlemi tutarının %4.29 oranında ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece Türk Lirası olarak bir Komisyon Ücreti'ne ve işlem başına 0.25 TL tutarında bir İşlem Ücreti'ne hak kazanacaktır. İşbu ücretlere BSMV dahildir. Müşteri'nin iyzico Eco POS programına dahil olması halinde iyzico'nun tahsil edeceği Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti ise iyzico resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Müşteri'nin taksitli Ödeme İşlemleri ile yabancı kartlardan Ödeme İşlemleri kabul etmesi halinde uygulanacak Komisyon Ücretleri ile İşlem Ücretleri Yönetim Arayüzü'nde ilan edilen koşullara tabi olacaktır. Müşteri bu koşulları peşinen kabul etmektedir.

b) Müşteri Türk Lirası'ndan farklı bir para birimi ile ödeme kabul etmek, kart saklama hizmetinden veya Mevzuat'ın izin verdiği diğer yan hizmetlerden yararlanmak istediği takdirde Yönetim Arayüzü'nden işbu özellikleri aktif hale getirebilecektir. Türk Lirası'ndan farklı bir para birimi üzerinden gerçekleşecek işlemlerde Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti'ne Yönetim Arayüzü'nde belirtilen oran ve tutarlarda kur dönüşüm ücretleri eklenecek, taraflarca ortak mutabakata varılması halinde, Taraflar'ın üzerinde mutabakat sağladığı döviz kuru değişiklikleri derhal geçerli olabilecektir. Kart saklama hizmeti veya farklı bir para Birimi ile ödeme kabul edilmesine dair hizmet veya abonelik hizmeti aktif hale getirildiğinde ise yine Yönetim Arayüzü'nde belirtilen yıllık sabit ek Komisyon Ücreti tahsil edilecektir

c) Ödeme İşlemi'nin başarılı olarak gerçekleşmesinin ve Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya iletilmesinin ardından, ödemeye konu olan tutar üzerinden iyzico, Komisyon Ücreti'ni, İşlem Ücreti'ni ve BSMV'yi düşükten sonra kalan tutar aşağıda belirtilen blokaj oranı ve günü doğrultusunda Müşteri'ye ait iyzico E-Para Hesabı'na haftalık olarak aktarılacaktır. Müşteri işbu madde kapsamındaki ödemelerini dilediği takdirde iyzico Ödeme Hesabı'na veya kendisine ait olduğu doğrulanmış bir başka Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Hesabı'na (a)

bendindeki Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti karşılığı ve aşağıdaki blokaj koşulları çerçevesinde alabilir. Müşteri'nin iyzico Eco POS programına dahil olması halinde işbu madde kapsamındaki ödemeleri sadece iyzico E-para Hesabı'na iki gün blokeli haftalık ödeme veya yedi gün blokeli günlük ödemedenden daha kısa olmayacak şekilde aktarılacak, aşağıda belirtilen blokaj koşulları geçerli olmayacaktır.

Blokaj Oranı: % 100.00

Bloke Gün Süresi: 2

d) Servis kapsamında her bir ay içerisinde tahsil edilen toplam tutar üzerinden hesaplanacak olan toplam Komisyon Ücreti'ne, İşlem Ücreti'ne ve BSMV'ye ilişkin fatura, iyzico tarafından düzenlenerek Müşteri'ye gönderilecektir. iyzico'nun Müşteri'ye ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkabilecek masraflar ile işlem ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır.

e) iyzico, Komisyon Ücreti oranlarını ve ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Komisyon Ücreti oranlarında yapılacak değişiklik, Müşteri'nin iyzico nezdinde kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta gönderilmesi suretiyle Müşteri'ye yazılı olarak bildirilecektir.

f) Platform aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, Müşteri Mecra'da bulunan ödeme yöntemlerini Son Kullanıcılar'a sunmakla yükümlü olup, Müşteri, Mecra'da Son Kullanıcılar'ın uygun Ödeme Yöntemi'ni seçmesini sağlayacak ve herhangi bir özel yönlendirmede bulunmayacaktır.

g) Müşteri; Son Kullanıcı'nın verdiği Ödeme Emri'nin yalnızca, Son Kullanıcı ile Son Kullanıcı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı arasında karşılıklı mutabakat sağlanması halinde geri alınabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Müşteri, iyzico'nun bir banka, kredi veya finansman kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico'nun ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmetleri sunduğunu kabul eder. Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut ödeme aracı ihracında bulunmayacak olup Müşteri iyzico'dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

i) İşbu Sözleşme'nin akdedildiği tarihte iyzico, ücretsiz olarak sunduğu bazı katma değerli hizmetler veya çeşitli ödeme hizmetlerine ilişkin ücret talep ve bu ücretleri değiştirme hakkını saklı tutar.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Müşteri, Mecra'da ödemenin yapılması amacıyla uygun formlara yer verecektir. Ödeme bilgileri, Platform aracılığıyla otomatik olarak Sistem Ortağı'na gönderilecektir.

b) Sistem Ortağı tarafından Müşteri'ye ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

c) Müşteri tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico, Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

d) Ödeme İşlemi azami 150 sn 'de tamamlanacaktır.

e) Ödeme İşlemi'nin tamamlanmasını müteakip iyzico;

- Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi,

- Ödeme İşlemi'nin Müşteri'nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,

- Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

- Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,

- Ödeme tutarının Müşteri kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi gecikmeksizin Müşteri'ye sağlayacaktır.

f) Müşteri'nin ödeme fonlarını iyzico E-Para Hesabı yerine bir başka Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki hesabına alabilmesi için ilgili hesabın Müşteri'ye ait olması gerekmektedir. iyzico kendisine iletilen Ödeme Hizmeti Sağlayıcı Hesabı'nın Müşteri'ye ait olup olmadığını doğrulayacaktır. Bu doğrulama yapılana kadar iyzico Servis'i durdurabilir. Ödeme Hizmeti Sağlayıcı Hesap numarası değişiklikleri Müşteri tarafından Yönetim Arayüzü üzerinden gerçekleştirilebilir. Müşteri'nin değişiklik talebi üzerine Müşteri tarafından beyan edilen yeni Ödeme Hizmeti Sağlayıcı Hesabı da ancak doğrulandıktan sonra geçerli olacaktır.

g) Ödeme İşlemi'nin başarısız sonuçlanması hâlinde, Müşteri konu hakkında Yönetim Arayüzü üzerinden bilgilendirilecek ve varsa Sistem Ortağı tarafından sağlanan Ödeme İşlemi'nin hata kodu ve açıklamasına Yönetim Arayüzü'nden ulaşılabilir.

h) Müşteri tarafından başlatılan Ödeme İşlem'lerinde Ödeme İşlemi'ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve/veya gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Son Kullanıcı tarafından, geri ödeme yalnızca Ödeme İşlemi'ne esas alınan malın/hizmetin tüketilmemiş veya hizmetin alınmamış ve/veya mükerrer olacak şekilde Müşteri'den iade alınmamış olması koşulu ile talep edilebilecektir. Müşteri, iyzico'yu işbu maddeye ilişkin tüm taleplerden ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) iyzico, Son Kullanıcı'dan, geri ödeme talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Son Kullanıcı tarafından geri ödeme talebi, Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmalıdır. Ödeme İşlemi'nin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, Son Kullanıcı yukarıda bildirilen koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

j) iyzico, Son Kullanıcı'nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapacak ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek Son Kullanıcı'nın başvurabileceği hukuki yolları bildirecektir. Bu süreç; yukarıda bildirilen geri ödeme talep koşullarının döviz kurundan kaynaklı oluştuğu durumlar için kanunen geçerli değildir.

k) Geri ödeme talebine konu tutar, geri ödeme talebinin iyzico'ya iletildiği tarihte, iyzico tarafından Müşteri'nin işbu sözleşmede belirtilen hesabına aktarılmış ise, Müşteri geri ödeme talebine konu tutarı iyzico'nun ilk talebinde koşulsuz ve şartsız iyzico'ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, iyzico'nun tüm alacaklarını Müşteri'nin mevcut bakiyesinden koşulsuz şartsız mahsup hakkı mevcuttur.

İ) İleri tarihli ödemeler, talimatlı ödemeler gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Ödeme İşlemi'ne ilişkin onayın doğrudan izyico'ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Son Kullanıcı'ya bildirimde bulunulması hallerinde, Ödeme İşlemi için Son Kullanıcı'nın herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır. Müşteri, izyico'yu işbu maddeye ilişkin tüm taleplerden ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. FAST'A İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Müşteri izyico tarafından izin verilmesi koşulu ile FAST hizmetlerinden faydalanabilir, Yönetim Arayüzü'ndeki ilgili alandan gerekli işlem adımlarını tamamlayarak izyico E-Para Hesabı'ndaki bakiyeyi FAST katılımcısı olan bir başka Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki bir hesaba aktarabilir veya yine FAST katılımcısı bir başka Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'nın kullanıcılarının yaptığı para transferinin alıcısı olabilir. Müşteri, FAST katılımcısı Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları'nın güncel listesine ve FAST'a ilişkin diğer kural ve bilgilere <https://fast.tcmb.gov.tr> adresinden erişebilir. izyico FAST kapsamında Müşteri'nin transfer işlemlerini tamamen veya kısmen, tutar veya işlem sayısı bazında kısıtlama hakkını saklı tutar.

b) Müşteri dilerse FAST ile gerçekleştireceği para transferi işlemlerinde kullanmak üzere izyico IBAN bilgisini kolay hatırlanabilir bir kişisel bilgi ile eşleştirmeyi sağlayan Kolay Adres tanımlaması yapabilir. Kolay Adres tanımlama işlemi Yönetim Arayüzü'nden yapılır ve aynı bölümden geri alınabilir.

c) Müşteri, para transferi yapacağı alıcı bilgilerini ve işlem açıklamasını doğru gireceğini, para transferi işlemlerine ilişkin izyico, kamu otoriteleri ve adli birimlerin her türlü bilgi, belge talebini en geç 1 (bir) gün içerisinde yanıtlayacağını, aksi halde meydana gelebilecek zarardan izyico'yu sorumlu tutamayacağını ve izyico aleyhine hükmedilebilecek idari yaptırım tutarlarını veya izyico nezdinde meydana gelebilecek zararları herhangi bir ihbara gerek olmaksızın nakden ve defaten tazmin edeceğini, bu tutarların izyico nezdindeki hesaplarından izyico tarafından mahsup edilmesine peşinen onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

d) FAST kapsamında yapılan işlemlerden izyico'nun tahsil edeceği ücretlere izyico resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Müşteri'nin izyico Eco POS programına dahil olması halinde izyico E-Para Hesabı'ndaki bakiyeyi FAST katılımcısı olan bir başka Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki kendisine ait bir hesaba transfer etmesi halinde izyico'nun Komisyon Ücreti tahsil etme yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılacak her bir transfer işleminden tahsil edilecek Komisyon Ücreti izyico resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

9.4. İYZİCO'NUN HAPİS, TAKAS VE MAHSUP HAKKI

Müşteri, izyico'nun, grup şirketlerinin veya iştiraklerinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan alacaklarının tahsilini temin amacı ile kendisine ait bulunan ve ileride bulunabilecek olan bilcümle alacak, izyico E-Para Hesabı ve izyico Ödeme Hesabı üzerinde herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, izyico'nun takas, mahsup ve hapis hakkının olduğunu, bunların öncelikle izyico'ya rehinli olduğunu ve izyico'nun kendisinden olan hak ve/veya alacaklarını, bu haklarını kullanmak suretiyle tahsile yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. KORUMALI ALIŞVERİŞ

10.1. HÜKÜM VE KOŞULLAR

a) Müşteri ile Son Kullanıcı arasındaki alım satım sözleşmesinin tarafı olmayan izyico, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Son Kullanıcı'ya ve Müşteri'ye Korumalı Alışveriş hizmetini sağlar. Bu kapsamda izyico, Son Kullanıcı'yı, ürün ve/veya hizmet bedelini ödemesine karşılık, satın aldığı ürün ve/veya hizmetin hiç, istenilen veya taahhüt edilen nitelik ve şartlarda teslim edilmediğini beyan ettiği durumlarda korumayı amaçlar.

b) Korumalı Alışveriş kapsamında izyico tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen Koruma Hesabı, işbu Sözleşme ve ekinde yer alan Korumalı Alışveriş kurallarına uygun işletilmektedir.

c) Korumalı Alışveriş'in işleyişi aşağıdaki gibidir:

- Son Kullanıcı, Müşteri'nin satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin siparişini verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Ödeme Aracı ile öder. Ödeme tutarı izyico tarafından Müşteri'nin Ödeme Hesabı'na işbu Sözleşme'de belirlenen bloke süreleri uyarınca transfer olur ve ürün ve/veya hizmet bedelinin bu hesaba yatırıldığı Son Kullanıcı'ya ve Müşteri'ye e-posta ile bildirilir.
- Müşteri, ürün ve/veya hizmeti, Son Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Son Kullanıcı'nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Son Kullanıcı'ya ve talebi halinde izyico'ya sağlar.
- Müşteri ürün ve/veya hizmetin Son Kullanıcı'ya teslimini/ifasını taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise taahhüt edilen teslim/ifa süresi sona erdiğinde ya da Son Kullanıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun bir talep ile; teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Son Kullanıcı, izyico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından şikâyetini ve varsa şikâyetine ilişkin bilgi ve belgeleri izyico'ya iletir.
- Şikâyetin kendisine iletilmesinin ardından izyico, Müşteri'nin ödeme hesabında, şikâyet konusu Ödeme İşlemine ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede şikâyet hakkında Müşteri ile iletişime geçer. Müşteri'nin şikâyeti kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede şikâyetle ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması halinde alım-satım konusu bir ürün ise Son Kullanıcı'dan ürünü Müşteri'ye geri göndermesi ve kargo bilgisini izyico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri'ye teslim edilmesi ve Müşteri'nin 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Son Kullanıcı'ya iade edilir. Eğer alım-satım konusu hizmet ifası ise Müşteri'nin şikâyeti kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede şikâyetle ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Son Kullanıcı'ya iade edilir. Eğer Son Kullanıcı'nın şikâyet veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun ise Müşteri, izyico'nun tek taraflı vereceği kararı ile ürün ve/veya hizmet bedeli kadar tutarı Son Kullanıcı'nın hesabında tutabileceğini, ürün ve/veya hizmet bedelini Son Kullanıcı'ya iade edebileceğini ve bu sebeple izyico'dan herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
- Müşteri'nin Son Kullanıcı'nın şikâyetini kabul etmemesi halinde şikâyetin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini izyico'ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından izyico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu şikâyet ile ilgili şikâyetin reddedilmesi veya şikâyetin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürünse ve izyico tarafından Son Kullanıcı'nın şikâyeti kabul edilmişse, Son Kullanıcı'dan ürünü Müşteri'ye geri göndermesi ve kargo bilgisini izyico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri'ye işbu maddenin iv. bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Son Kullanıcı'ya iade edilir. Eğer alım-satım konusu hizmet ifası ise ve izyico tarafından Son Kullanıcı'nın şikâyeti kabul edilmişse, ödeme tutarı Son

Kullanıcı'ya iade edilir.

vi. iyzico, Son Kullanıcı ve Müşteri arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar ve/veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini Koruma Hesabı'nda tutma hakkına sahiptir.

d) Müşteri, iyzico hizmetlerinden faydalanarak bedelini tahsil ettiği ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülüğten kendisi sorumludur.

e) Müşteri, Korumalı Alışveriş kapsamında Son Kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri veya talepleri kabul eder, işbu Sözleşme'de belirlenen sürelerde yanıtlamaz veya yanıtlasa dahi Son Kullanıcı'nın şikayeti veya talebi iyzico tarafından kabul edilirse sattığı ürün ve/veya hizmet bedelinin Son Kullanıcı'ya iade edilebileceğini, bu iadenin iyzico nezdinde bulunan hesabının bakiyesinden mahsup edilebileceğini, yapılan bu iadeler ile ilgili iyzico'dan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar tazmini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Aşağıdaki örnekleriyle birlikte iletilen ancak bu örneklerle sınırlı olmayan alım-satımlara ilişkin ödeme işlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

- i. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Alıcı'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
- ii. Kullanıcı'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiyeye özel tasarlanmış ürünler
- iii. Çabuk bozulabilen, hassas veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
- iv. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
- v. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
- vi. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
- vii. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, nakliye, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
- viii. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı'ya anında teslim edilen gayrimaddi ya da dijital kapsamlı ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
- ix. İtiraz süreci sona ermeden, Kullanıcı'nın onayı ile sunulan hizmetler
- x. Emlak ve taşıt satışına dair hizmetler
- xi. Hediye kartı
- xii. İki tacir arasında yapılan veya Kullanıcı'nın tüzel kişi olarak yaptığı ve ticari kullanıma yönelik yapılan alışverişlere ilişkin ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
- xiii. Her türlü hizmet alımı ödemeleri
- xiv. Bireysel olarak veya işletmeler arasında gerçekleşen, herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri
- xv. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan, alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar
- xvi. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
- xvii. İkinci el veya antika özelliği olan ürünler
- xviii. iyzico kendi kararı doğrultusunda Müşteri'yi Korumalı Alışveriş programından yararlandırmaktan belirli bir süre için veya süresiz olarak vazgeçebilir veya Korumalı Alışveriş programını tamamen iptal edebilir.
- xix. Son Kullanıcı tarafından iyzico Korumalı Alışveriş Son Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmadan yapılan Ödeme İşlemi, Korumalı Alışveriş kapsamında olmayacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme imza/onay tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde , işbu Sözleşmede aksine hüküm bulunmaması ya da aykırılığın giderilmesi için süre verilse dahi giderilemeyecek türde bir aykırılık olmaması şartıyla, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf'a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın haklı nedenle feshedilmiş sayılacaktır.

c) Taraflar, işbu Sözleşme'yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. Sözleşme'nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme'ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar'ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) Taraflar, işbu Sözleşme'nin sona erdiği hallerde, Sözleşme'nin zarar tazmini, Harcama İtirazı, iyzico'nun rehin/hapis/takas/mahsup hakkı, iyzico'nun şart belirleme yetkisi ve ödemelere ilişkin maddelerinin, Sözleşme sona erse/yürürlükten kaldırılırsa dahi yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Müşteri tarafından, işbu Sözleşme'nin akdedildiği tarihten itibaren 1(bir) yıl içerisinde Sözleşme'nin feshedilmesi halinde; Müşteri, işbu

Sözleşme ve Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulması öngörülen hizmetlere ilişkin olarak, iyzico tarafından katlanılan ve doğrudan Müşteri ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle sınırlı olacak şekilde, Müşteri'den talep edilmesi halinde iyzico tarafından belirlenecek bir fesih ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Müşteri'nin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, Müşteri'nin işbu Sözleşme uyarınca en az 12 (on iki) ay boyunca Ödeme İşlemi gerçekleştirmemiş olması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini askıya alabilecek ve/veya derhal durdurarak, Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir.

12. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilan edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme Yönetim Arayüzü üzerinden her zaman Müşteri tarafından erişilebilir ve kaydedilebilir olacaktır.

b) İşbu Sözleşme'den kaynaklanması halinde her türlü resim, harç, damga vergisi ve vergi Müşteri tarafından ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme'den kaynaklanan doğmuş ve doğacak olan alacakları diğer Taraf'ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Ancak iyzico bu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini Müşteri'nin iznine gerek olmaksızın Servis'te herhangi bir aksama olmaksızın yine TCMB'den faaliyet izni bulunan kendi grup şirketlerine devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

d) iyzico, Müşteri'ye yasal olarak yapması gereken bildirimleri, yasal süreler dahilinde; Müşteri'nin işbu Sözleşme'de belirtilen e-posta adresine yapacaktır. iyzico, Sözleşme'deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilan edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak iyzico, değişikliğin kapsamı hakkında bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden önce Müşteri'ye iletir. Bu durumda Müşteri'nin Sözleşme'yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup değişikliğe itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar'ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, pandemi, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme'ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar'ın işbu Sözleşme'yi fesih hakkı doğar.

f) Müşteri, kanunlara ve TCMB, BDDK karar ve düzenlemelerine, Uluslararası Kart Kuruluşu kuralları ve iyzico politika ve prosedürlerine uyacaktır.

g) Müşteri, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Müşteri'nin, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin BDDK'nun ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico'nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Müşteri bizzat sorumlu olup, bu halde Müşteri iyzico'nun zararını derhal, nakden ve defaten, herhangi bir def'i ileri sürmeksizin tazmin edecektir.

h) iyzico tarafından Müşteri'nin ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico'nun Sözleşme'yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Müşteri'nin iyzico' dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) Müşteri, iyzico nezdinde işbu Sözleşme'den hariç olarak açtığı diğer üyeliklerine veya iyzico'nun grup şirketleri nezdindeki üyeliklerine ait borçlarının işbu Sözleşme kapsamında kendisine gönderilecek ödeme tutarlarından mahsup edilerek tahsil edilebileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki ödeme hesabı bakiyesinin borçlarını karşılamaya yetmemesi halinde bu borçların, yine iyzico nezdindeki diğer üyeliklerinden veya iyzico grup şirketlerindeki üyeliklerinden tahsil edilebileceğini, iyzico'nun bu işlemleri yapmaya herhangi bir bildirim veya onay gerekmeksizin yetkili olduğunu kabul etmektedir.

j) Müşteri'nin mevzuatın izin verdiği ölçüde dövizle ödeme hizmeti aldığı durumlarda kur dönüşümü, para gönderimi işleminin yapıldığı 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankanın ilgili ödeme gününde yayınladığı oranlarda yapılacaktır. iyzico internet sitesinde ilan etmek şartı ile uygulanacak döviz kurunu değiştirme hakkını saklı tutar.

k) İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme'nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

l) Taraflar, Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında kesin delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

m) Taraflar işbu Sözleşme'den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri'nin ve İcra Müdürlükleri'nin yetkisini kabul etmişlerdir.

n) Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerinde, e-posta adreslerinde ve KEP adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerine yapacağı bildirimleri Sözleşme'de belirtilen zamanlarda işbu sözleşme kapsamında belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme'yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

o) Toplam 12 (on iki) maddeden mütevellit işbu Sözleşme ve ekleri Müşteri'nin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi tarafından işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirdiği elektronik onay ile yürürlüğe girmiştir.

(Bu bölümdeki hükümler iyzico Fiziki POS hizmetini kullanan Müşteri için geçerli olacaktır)

FİZİKİ POS HİZMETİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

iyzico ve Müşteri, Taraflar arasındaki ödeme hizmetlerine ilişkin genel esasları düzenleyen Kurumsal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olup, işbu Protokol, Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

İşbu Protokol ile düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olacak ve işbu Protokol'de tanımlanmadığı halde baş harfleri büyük şekilde yazılan tanımların Sözleşme'deki anlamları geçerli olacaktır.

Sözleşme'de Mecra için geçerli olan hüküm ve koşullar, işbu Protokol'de yer alan Satış Yeri için de uygulanabilir olduğu ölçüde geçerli olacaktır. İşbu Protokol konusu hizmete ilişkin olarak Sözleşme ile çelişen hükümler olması halinde, Protokol konusu hizmete ilişkin işbu Protokol hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

1. TANIMLAR

Güvenli Mali Uygulama (GMU)	Elektronik belgelerin (e-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu vb. diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklanması süreçlerinin güvenli bir şekilde başlamasını ve güvenli bir şekilde sonlanmasını sağlayan ve ayrıca diğer uygulamaların bağlı olarak çalıştığı merkezi sistem ve uç nokta yazılımlarının tamamını içeren ana uygulama
Satış Yeri	Müşteri'nin yönetiminde olan ve yüzyüze satış ve Ödeme İşlemi yapılan tüm fiziki işyerleri veya Ödeme İşlemi'nin yüzyüze gerçekleştiği ancak satış işleminin çevrimiçi yapıldığı ortam
Ödeme Aracı	Son Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre, kare kod ve benzeri kişiye özel araç
Özel Entegratör	Elektronik belgelerin (e-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu vb. diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleri ile ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınmış özel entegratörlük izni bulunan kuruluşlar
POS	Ön ödemeli kart, banka kartı veya kredi kartı gibi ödeme kartları üzerindeki bilgileri esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya Mevzuat kapsamında izin verilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan fiziki, elektronik cihaz
Satış Belgesi	Müşteri'nin yaptığı satışlara istinaden Vergi Usul Kanunu'na göre fatura, perakende satış vesikası veya mevzuatta belirtilen ve düzenlemekle yükümlü olduğu diğer belgeleri
Temassız Ödeme	Belirli tutar limiti dahilinde Ödeme Aracı'nın POS'a temas etmesine, takılmasına veya Son Kullanıcı'nın imzasına gerek olmaksızın ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân tanıyan uygulama
Üyelik Ücreti	iyzico tarafından uygulanması halinde Müşteri tarafından Sözleşme ve işbu Protokol yürürlükte kaldığı sürece aylık veya yıllık olarak ödenecek ücret

2. PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu Protokol, Taraflar arasında akdedilen Sözleşme uyarınca iyzico tarafından Müşteri'ye sunulan hizmetlere ek olarak Müşteri'ye Satış Yeri'nde satışa arz ettiği ürün veya hizmetlerin bedellerini POS üzerinden anlaşmalı bankalara ait kredi/banka kartları, iyzico kart ve/veya nakit para ile tahsil etmesi için sunulan ödeme hizmetine ilişkin esaslar ile bu kapsamda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3. POS HİZMETİ VE CİHAZA İLİŞKİN HÜKÜMLER

a) Müşteri, iyzico tarafından sağlanan POS seçeneklerinden kendi vergi mükellefiyet durumuna uygun olanı seçmekle yükümlü olduğunu, iyzico

- tarafından bu hususta herhangi bir yönlendirme yapılmayacağını ve iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını bildiğini ve uygun POS'u kullanmaması sebebiyle doğabilecek herhangi bir yaptırım veya zarardan tamamen kendisi sorumlu olduğunu, mükellefiyet durumunda Sözleşme süresi boyunca POS kullanımını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu derhal iyzico'ya bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
- b) Müşteri POS'u ancak işbu Protokol yürürlüğe girdikten sonra ve POS'un Müşteri'ye teslimi ve kurulumu ile kullanabilecektir. POS aktivasyonu sonrası Müşteri bilgilendirilecektir.
- c) İşbu Protokol uyarınca iyzico, Son Kullanıcı'lar tarafından Satış Yeri'nde gerçekleşen Ödeme İşlemleri'nin kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla POS'u Müşteri'nin kullanımına tahsis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
- d) Müşteri, POS'un mevzuata uygun, doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için iyzico'nun talimatları doğrultusunda Yönetim Arayüzü'nü ve/veya POS'u güncellemekle ve mevzuata ve iyzico'nun talimatlarına uygun olarak POS'u kullanmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile POS'dan verim sağlanamaması durumunda iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- e) POS sadece Müşteri tarafından ve iyzico'ya bildirilen ve iyzico tarafından kabul edilen Satış Yeri'nde kullanılacak olup, Müşteri Satış Yeri'ni ispat eder bilgi ve belgeleri Yönetim Arayüz'e ekleyecektir. Müşteri, bayilerinin ve/veya Satış Yeri'nin işletmesinin üçüncü kişilere devri veya her ne suretle olursa olsun el (sahipliğinin) değiştirmesini, satılmasını, kiralanmasını, Müşteri'nin, Satış Yeri'nin ve/veya bayilerinin faaliyetlerini önemli ölçüde durmasını/durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını ve başvuru formunda iyzico'ya ibraz ettiği herhangi bir bilgi değişikliğini iyzico'ya bildirmekle yükümlüdür.
- f) Müşteri, POS'un kaybolması, çalınması veya POS'a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico'yu yazılı olarak bilgilendirecektir.
- g) Müşteri, POS'u 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ("TCK") 241. Maddesinde düzenlenen tefecilik suçu kapsamına girebilecek nitelikteki işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde söz konusu uygulama POS'un amaç dışı kullanımı olarak değerlendirilecektir. Böylesi bir durumda iyzico'nun, sözleşmeyi haklı nedenle derhal feshederek POS kullanımını iptal etme hakkı mevcuttur. Ayrıca ilgililer hakkında TCK hükümleri uyarınca yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.
- h) iyzico tarafından Müşteri'ye sağlanan POS Müşteri'ye Satış Yeri'nde elden teslim edilecek olup, bu kapsamda POS'un fer'i zilyetliği, cihazın kullanıldığı süre boyunca Müşteri'ye ait olacaktır.
- i) POS'un fer'i zilyetliğinin Müşteri'ye ait olduğu süre içerisinde, POS'a ilişkin tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.
- j) Ödeme İşlemi esnasında Müşteri, Son Kullanıcı'dan Ödeme Aracı şifresini sözlü olarak açıklamasını istemeyecek, POS'u yalnızca şifre girişi ekranı açık olacak şekilde ve Son Kullanıcı'ya dönük olarak sunacaktır. Son Kullanıcı'dan uygulama haricinde hiçbir ortamda ve şekilde şifre veya kart numarası talep etmeyecektir. Ödeme İşlemi ve şifre girişi işlemi sırasında başka bir uygulama açmayacaktır. Ödeme İşlemi ve şifre girişi işlemi sırasında POS'a müdahale etmeyecektir. Şifre girişi ekranı POS'ta etkinken herhangi bir cihaz bildirimini (push notification) açmayacak, POS ekranını yukarıdan aşağıya sürüklemeyecektir. Şifre girişi ekranı POS'ta etkin olduğu sürece var ise navigasyon düğmesi kullanılmayacaktır. Müşteri, işlem sırasında başka bir uygulama ile herhangi bir ekran yakalama aracını etkinleştiremez. Böyle bir durum tespit edilirse, işlem derhal sonlandırılacaktır. POS'un güvenliğinden Müşteri sorumludur. POS'a konu POS'a yüklenen uygulamalar; POS'a teknik olarak zarar verecek veya güvenlik riski oluşturabilecektir. Müşteri, bu teknik zarar ve güvenlik risk oluşturan/oluşturma ihtimali bulunan yazılımların; Müşteri'nin POS içerisindeki yüklü uygulamalarında veya POS işletim sisteminde mevcut olup olmadığını tespit edebilmek için güncel kötü amaçlı/hileli yazılımı takip etmekle, cihazına yeterli teknoloji seviyesinde anti virüs uygulaması yüklemekle, bu uygulamayı güncel tutmakla ve kendisinden beklenen diğer gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. POS'un Müşteri zilyetliğinden çıkması, çalınması, kaybolması veya fiziki/teknik arızası olması gibi gerekli durumlarda Müşteri derhal iyzico'ya bildirimde bulunarak POS'u kullanıma kapattırmalıdır. Müşteri, POS'un sistemsel/teknik olarak izlendiğini ve arka uçta herhangi bir saldırı, siber saldırı, kötü amaçlı/hileli etkinlik, sabotaj vb. süreci işlediğini/işletildiğini açıkça bilmelidir. Bu kayıtlar, güvenlik saldırılarını tespit etmek ve ilgili güvenlik önlemlerini değerlendirmek ve derecelendirmek için kullanılır. POS, Müşteri'nin "güvenli ağ" olarak kabul ettiği ağ üzerinden çalıştırılmalıdır. POS için internet bağlantısı, kamuya açık bağlantılardan yapılmamalıdır. Aksi halde Müşteri, veri ihlali veya kaybı nedeniyle kendisinin, Son Kullanıcı'nın veya ilgili üçüncü kişilerin maddi zarara uğrayabileceğini ve oluşan tüm zararlardan sorumluluğun kendisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu maddede belirtilen ve Müşteri'ye ait olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, tedbirlerin alınmaması durumunda, mevcut olacak her türlü zarar ve sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.
- k) POS'un kaybolması veya çalınması halinde Müşteri, POS cihazının maliyetini ve iyzico'nun bu nedenle uğradığı tüm zararı herhangi şart öne sürmeksizin derhal tazmin edeceğini, iyzico'nun bu nedenle Sözleşme'yi ve tüm eklerini derhal etkili olacak şekilde ve herhangi bir tazminat veya ücret ödemeksizin fesih hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin POS hizmetinden yararlanmaya devam etmek istemesi halinde, iyzico tarafından yapılacak değerlendirmeye tabi olacağını, yapılan değerlendirme kapsamında iyzico'nun münhasıran vereceği karar ile bağlı olduğunu ve iyzico tarafından verilecek karara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
- l) POS'un amacına aykırı kullanıldığının ve/veya Müşteri dışında üçüncü bir kişiye kullandırıldığının veya yarar sağlandığının ve/veya aktif olarak kullanılmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde ve/veya Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshi halinde Müşteri POS'u herhangi bir itiraz ve defa ileri sürmeksizin ve ilk talepte iyzico'ya aynen iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- m) iyzico, POS cihazının Müşteri'den kaynaklı olarak arızalandığını, hasar gördüğünü veya bunlarla sınırlı olmamak üzere değer kaybına uğradığını tespit etmesi halinde, Müşteri değer kaybı tutarını iyzico'ya ilk talepte, derhal ve nakden tazmin edecektir.
- n) İşbu Protokol, Taraflarca imzalanmış olsa dahi Müşteri vergi mükellefiyetine ilişkin bilgiler ile ticaret sicil bilgilerini beyan edecek; varsa hizmet aldığı fatura entegratörünü, etiket bilgisini, e-fatura hesabının kullanıcı adını, e-fatura hesabının kullanıcı şifresini, MERSİS numarasını ve ticaret sicil numarasını iyzico'ya bildirmemiş ise işbu Protokol yürürlüğe girmeyecektir. Müşteri söz konusu bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere işbu Protokol kapsamında vereceği tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu aksi takdirde meydana gelebilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- o) Müşteri'nin GMU'yu kullanması durumunda; işbu Protokol'ün konusunu oluşturan hizmet üzerinden satışa ve ödeme almaya başlamadan önce;
- Satışını yapacağı ürünleri Yönetim Arayüzü üzerinden ve/veya Yönetim Arayüzü üzerinden tanımlamak,
 - Ürün gruplarını oluşturarak ürünleri bu gruplarla ilişkilendirmek,
 - Ürünlere uygulanacak vergi oranlarını mevzuata uygun olacak şekilde tanımlamak zorundadır.

p) Müşteri'nin POS ile satış veya iade işlemini tamamlamadan önce aşağıdaki kontrolleri tamamlaması zorunludur:

- i. Ödeme Aracı bir ödeme kartı ise bu kartı kullanan kişinin gerçek Ödeme Aracı hamili olup olmadığını Ödeme Aracı hamilinden resmi bir geçerliliği bulunan resimli kimlik belgesini istemek suretiyle kimlikte yazılı ad soyad ile kartın ön yüzündeki ad soyad bilgisinin aynı olduğunun, kartın arka yüzündeki imza bandının Ödeme Aracı hamili tarafından daha önceden imzalanmış olup olmadığının ve Ödeme Aracı hamilinin Satış Belgesine alınacak imzası ile bu imzanın uyuştüğunun kontrolünü,
- ii. Ödeme Aracı'nın görünümü ve geçerlilik süresinin kontrolünü,
- iii. Şüpheli durumlarda derhal iyzico ile görüşülerek işlemin uygunluğunun kontrolünü,
- iv. Satılan mal ya da hizmet bedelinin, açık ve net okunacak şekilde Satış Belgesi'ne yazılmasını,
- v. Satış Belgesi üzerinde Müşteri'nin ticaret unvanı ve iletişim bilgilerinin açıkça belirtilmesini,
- vi. Şifresiz olarak gerçekleşen işlemlerde Satış Belgesi'ne Son Kullanıcı imzasını almayı,
- vii. Satış Belgesi'ni en az 3 (üç) yıl boyunca saklamayı,
- viii. POS'un şifre sorgulaması halinde güvenilir bir ortamda (üçüncü kişilerin ve personelin görmeyeceği şekilde) Son Kullanıcı'nın şifresini girmesini sağlamayı.

q) Müşteri, POS üzerinde değişiklik yapmayacağını, iyzico tarafından onay verilmedikçe başkaca bir yazılım indirmeyeceğini ve POS'un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, POS'u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Müşteri, POS'un kullanılacağı tüm Satış Yerleri'ni ve Satış Yerleri'nde değişiklik olması halinde bu değişiklikleri, derhal iyzico'ya yazılı olarak bildirecektir.

s) Müşteri, iyzico'nun Müşteri tarafından kendisine bilgisi verilmeyen Satış Yeri ve Satış Yeri'ndeki ürün ve hizmetlerin ödemesine sehven aracılık etmesi halinde, karşı karşıya kalacağı tüm zararları derhal ve ilk talepte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

t) Müşteri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait Ödeme Aracı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla POS aracılığıyla üçüncü kişilerin gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut diğer üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde POS'un kullanımını durdurma ve Sözleşme'yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı derhal feshetme hakkına sahiptir. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamakta olup, iyzico POS'un kullanımını ve hizmet sunumunu durduracak ve Müşteri POS'un kiralandığı çözümü tercih etmiş olduğu durumlarda POS'u derhal iyzico'ya iade edecektir. Müşteri, bu durumda Sözleşme'nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico'nun her türlü zararını ilk talepte derhal ve nakden tazmin edecektir.

u) Müşteri, iyzico tarafından kendisine sunulan Fiziki POS çözümlerinden, tercih edeceği çözüme istinaden, Fiziki POS cihazını iyzico'dan kiralamayı veya iyzico'nun kendisine bildirdiği Fiziki POS cihazı tedarikçisinden cihazı satın almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Fiziki POS cihazını, Fiziki POS cihaz tedarikçisinden satın almayı tercih ettiği çözümde, Fiziki POS cihaz tedarikçisi ile cihazın satın alınmasına ilişkin ayrı bir sözleşme akdedilmesi ve Fiziki POS cihaz tedarikçisine Yönetim Arayüzü üzerinden veya tedarikçinin yönlendireceği metot ile cihaz ücretini ödemesi gerektiğinin bilincindedir.

v) POS'un Müşteri tarafından iyzico'ya ve/veya POS cihazı tedarikçisine herhangi bir nedenle iade edildiği hallerde, POS'ta ve ilgili ekiplerlerinde iade anında iyzico ve/veya POS cihazı tedarikçi tarafından fark edilmeyen ve/veya tespit edilmeyen ancak sonradan ortaya çıkan ve Müşteri'den kaynaklı ayıpların söz konusu olması halinde, iyzico ayıbı fark ettiği tarihte Müşteri'ye bildirecek ve ayıba ilişkin zararın tazmini talep edecektir. Bu halde Müşteri iyzico'nun uğradığı tüm zararı ilk talepte, derhal ve nakden tazmin edecektir.

w) Müşteri, Fiziki POS cihazını iyzico'dan kiraladığı çözüm kapsamında; söz konusu POS cihazı ve içerisindeki yazılımlara ilişkin kendisine münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir lisans verildiğini, bu lisansa ilişkin fikri mülkiyet haklarının POS cihazı tedarikçisine ait olduğunu, yazılım ve POS cihazını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve mevzuata Sözleşme'ye ve işbu Protokol hükümlerine uygun kullanacağını,

x) Müşteri, Fiziki POS cihazındaki yazılımlara ait kaynak kodlarını hiçbir suretle temin etme hakkı olmadığını ve POS cihazı ve cihazdaki yazılımlara tersine mühendislik uygulamayacağını, çözümlemeyeceğini (decompile), parçalara ayırmayacağını, tercüme etmeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve başka suretlerde tadil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

y) Müşteri, iyzico'nun önceden yazılı izni olmaksızın Fiziki POS cihazlarında yer alan (veya ambalajlarında ya da belgelerinde) Fiziki POS cihaz tedarikçisi ticari markalarını, ticari isimlerini, logolarını, patent veya telif hakkı bildirimlerini ve diğer bildirim ve işaretleri çıkarmayacağını ya da bunları değiştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

z) iyzico, POS'un mutad kullanımı ve düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı ve teknik desteği bizzat veya tedarikçileri vasıtasıyla sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico'nun, Sözleşme ve işbu Protokol'de açıkça belirtilen durumlarda ilgili POS'un bir bölümünün ya da tamamının veya POS sunucularının çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Müşteri'nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

aa) Müşteri, iyzico'nun kendisine verdiği yetkiler dahilinde sattığı mal veya hizmetlerin iade taleplerini tüm sorumluluk kendisinde olmak üzere kabul edebilir. İade işlemleri; fiziki olarak; Ödeme Aracı'nın ibraz edilip POS'a okutulması ile başlayacaktır.

4. ÜCRETE İLİŞKİN HÜKÜMLER

a) İşbu Protokol kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis karşılığında iyzico her bir başarılı tek çekim işlem tutarının %3.49'u (BSMV dahil) oranında Komisyon Ücreti'ne hak kazanacaktır.

b) Aksi iyzico tarafından kararlaştırılmadıkça Müşteri'nin POS aracılığı ile gerçekleşen ilk 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) ("Kampanya Hacmi") tutarındaki Ödeme İşlemleri'nde Komisyon Ücreti %1,49 (BSMV dahil) olarak uygulanacaktır. Kampanya Hacmi'ne iptal veya iade olmuş Ödeme İşlemi tutarları da dahil olacaktır. Kampanya Hacmi'ne ulaşılmasının ardından işbu Madde'nin (a) bendindeki Komisyon Ücreti uygulanmaya devam edecektir. iyzico'nun tek taraflı olarak Kampanya Hacmi uygulamasını durdurma, bu uygulamayı herhangi bir şekilde istismar eden Müşteri'nin Hizmet kullanımını askıya alma hakları saklıdır.

c) Uygulanması durumunda taksitli Ödeme İşlemleri'ndeki Komisyon Ücretleri Yönetim Arayüzü'nde Müşteri tarafından görüntülenebilir olacaktır.

d) Taraflar arasında aksine bir anlaşma bulunmadığı ve Müşteri Türk Lirası'ndan farklı bir para birimi ile ödeme kabul etmek veya diğer yan hizmetlerden yararlanmak istediği takdirde Yönetim Arayüzü'nden bu hizmetlerden tercih ettiğini aktif hale getirecektir. Söz konusu yan hizmetlere ilişkin koşullar Yönetim Arayüzü'nde Müşteri tarafından incelenebilecek ve onaylanabilecektir.

e) Türk Lirası'ndan farklı bir para birimi üzerinden gerçekleşecek işlemlerde Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti'ne Yönetim Arayüzü'nde belirtilen oran ve tutarlarda kur dönüşüm ücretleri eklenecektir. Taraflarca ortak mutabakata varılması halinde, tarafların üzerinde mutabakat sağladığı döviz kuru değişiklikleri derhal geçerli olabilecektir.

f) Ödeme İşlemi'nin başarılı olarak gerçekleşmesinin ve Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya iletilmesinin ardından, ödemeye konu olan tutar üzerinden iyzico, Komisyon Ücreti'ni, İşlem Ücreti'ni ve BSMV'yi düşükten sonra kalan tutarı aşağıda belirtilen bloke gün süresi doğrultusunda Müşteri'nin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına aktaracaktır.

Bloke Gün Süresi: 0

g) Servis kapsamında her bir ay içerisinde tahsil edilen toplam tutar üzerinden hesaplanacak olan toplam Komisyon Ücreti'ne, İşlem Ücreti'ne ve uygulanması halinde Üyelik Ücreti'ne ve BSMV'ye ilişkin fatura, iyzico tarafından düzenlenerek Müşteri'ye gönderilecektir.

h) Müşteri'nin kendisine sunulan Fiziki POS çözümlerini kullanması halinde aşağıdaki ücret kalemleri iyzico tarafından Müşteri'den tahsil edilecektir. Bu ücretlere BSMV dahildir;

POS Tipi	Cihaz Kullanım Ücreti (Cihaz Adedi /Ay)	Cihaz Kurulum Ücreti (Cihaz Adedi/Tek Sefer)
Yazar Kasa POS	299 TL	299 TL
Android Mobil POS	299 TL	299 TL
E-Belgeli Android POS	699 TL	299 TL

i) iyzico, başta Komisyon Ücreti oranları olmak üzere işbu Protokol kapsamındaki ücretler ile diğer ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Komisyon Ücreti oranlarında ve ücretlendirme koşullarında yapılacak değişiklik Sözleşme'de belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde Müşteri'ye yazılı olarak bildirilecektir.

j) Müşteri, iyzico'nun bir banka, kredi veya finansman kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Protokol uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico'nun ödeme hizmeti sağlayıcı olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder. Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara Müşteri lehine faiz işletmeyecek olup Müşteri iyzico'dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

k) iyzico Müşteri'ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Müşteri, iyzico'dan bu kapsamda talepte ve menfaatte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Müşteri, Satış Yeri'nde Ödeme İşlemi'nin doğru bir biçimde yapılabilmesi için Son Kullanıcı'yı bilgilendirecek ve yönlendirecektir. Ödeme bilgileri, POS aracılığıyla otomatik olarak Sistem Ortağı'na gönderilecektir.

5. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İşbu Protokol'ün herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Protokol'ün uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

b) Taraflar, Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

c) Taraflar işbu Protokol'den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkisini kabul etmişlerdir.

d) Taraflar, işbu Protokol'de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, Sözleşme ve işbu Protokol belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Protokol kapsamında Müşteri'ye yönelik yapacağı bildirimleri işbu Protokol'de belirtilen zamanlarda Müşteri'nin belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Protokol'ü veya Sözleşme'yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

e) Müşteri, Sözleşme'nin uzaktan iletişim aracı vasıtası ile akdedilmesine ilişkin, Sözleşme öncesinde Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan “İşim İçin iyzico Çözümlerinin Genel Şartları”nı onayladığı için Sözleşme ve işbu Protokol Müşteri'nin elektronik onayı ile yürürlüğe girecektir.

(Bu bölümdeki hükümler iyzico Tahsilat Hizmetlerini kullanan Müşteri için geçerli olacaktır)

TAHSİLAT HİZMETLERİ EK PROTOKOLÜ

1. GİRİŞ

İşbu Protokol Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Paynet” olarak anılacaktır) tarafından sunulan Tahsilat Hizmetleri’nden faydalanmak isteyen Müşteri için geçerli olacaktır. iyzico ile Müşteri arasında Kurumsal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) akdedilmiştir. İşbu Tahsilat Hizmetleri Ek Protokolü (bundan böyle “Protokol” olarak anılacaktır) iyzico ve Paynet ile Müşteri arasında akdedilmekte, işbu Protokol’de düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olacak ve işbu Protokol’de tanımlanmadığı halde baş harfleri büyük şekilde yazılan tanımların Sözleşme’deki anlamları geçerli olacaktır.

2. TARAFLAR

İşbu Ek Protokol ("Protokol"), aşağıda bilgileri bulunan;

A) iyzico

B) Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres : Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:245 Uso Center Kat:17 Bağımsız Bölüm 64-65 34398 Sarıyer İstanbul

Vergi Daire ve No.:

Telefon No : 444 7 729

E-Posta adresi:

(bundan böyle "Paynet" olarak anılacaktır) ve

C) Müşteri

arasında, aşağıda belirtilen tarihte imzalanmıştır. iyzico, Paynet ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

3. TANIMLAR

Açık Bankacılık Hizmeti: Müşteri’nin Platform kanalıyla kullanımına sunulan ve Platform ile entegrasyonu sağlanan bankalar, elektronik para veya ödeme kuruluşlarında (hepsi birlikte “Hesap Hizmeti Sağlayıcıları”) kendisine ait ödeme hesaplarına ilişkin hareket ve bakiye bilgilerinin çevrimiçi görülebilmesi, bu hesaplardan ödeme başlatılması ve Mevzuat kapsamında izin verilen diğer katma değerli hizmetler

İş Ortağı: iyzico veya Paynet ile imzalanmış İş Birliği Sözleşmesi kapsamında kredi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar

Tahsilat Hizmetleri: Sanal POS, mobil POS, uzaktan tahsilat (Paylink), tedarikçi ağı yönetimi, açık bankacılık entegrasyonu, kart tokenizasyonu ve benzeri dijital ödeme çözümleri aracılığıyla Müşteri’nin nakit akışı ve tahsilat süreçlerini merkezi bir platform üzerinden yönetmesine olanak sağlayan entegre finansal hizmetlerin tamamı

Ödeme Listesi: Ödemenin yapılacağı Müşteri’inin tedarikçisinin ticari unvanı, VKN ve IBAN gibi iyzico ve Paynet tarafından talep edilebilecek bilgilerinin ve ödeme tutarının belirtildiği liste

Platform: iyzico ve Paynet tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Tedarikçi Ödeme Hizmeti: Müşteri’nin iyzico veya Paynet’e ilettiği ödeme fonlarının Ödeme Listesi ile bilgilerini iyzico ve Paynet’e ilettiği talimat doğrultusunda, tedarikçilerine ödeme yapmasına imkan veren hizmet

4. KONU VE KAPSAM

İşbu Protokol, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde ve Sözleşme’de düzenlenen hizmetlere ek olarak Tahsilat Hizmetleri’nden faydalanmak isteyen Müşterilere sunulacak hizmetlerin hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. İşbu Protokol ile düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olacak ve işbu Protokol’de tanımlanmadığı halde baş harfleri büyük şekilde yazılan tanımların Sözleşme’deki anlamları geçerli olacaktır. İşbu Protokol konusu hizmete ilişkin olarak Sözleşme ile çelişen hükümler olması halinde, Protokol konusu hizmete ilişkin işbu Protokol hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Şöyle ki:

a) iyzico ile Müşteri arasında imzalanmış bulunan Sözleşme kapsamında, iyzico, Müşteri’ye ödeme ve elektronik para hizmetleri sunmaktadır.

b) Paynet, iyzico'nun iştiraki konumunda olup, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ödeme hizmetlerini sunmaktadır.

c) Taraflar, Paynet tarafından sunulan hizmetlerin Müşteri’ye sağlanmasına ilişkin şartları düzenlemek üzere işbu Protokol’ü akdetme hususunda mutabık kalmışlardır. Müşteri’nin Paynet tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlayabilmesi için hizmetlerin gerektirmesi durumunda Mecra ile Paynet sistemi arasında entegrasyonu tamamlaması gerekecektir.

d) İşbu Protokol, iyzico ile Müşteri arasındaki Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte bir bütün olarak yorumlanacaktır. İşbu Protokol’de düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1. Çalışma Şartlarına İlişkin Genel Hükümler

Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

- a) Platform'un çalışma şekli iyzico, Paynet ve Müşteri tarafından aşağıda belirtilen şartlarda mutabık kalınarak beraberce belirlenmiştir.
- b) İşbu Sözleşme kapsamında Platform üzerinden gerçekleştirilen tahsilat ve ödemeler Müşteri'nin
 - i. Ana firmaya yapılacak ödeme olması şartı ile kendisine ait kartlarından ya da
 - ii. Kendi tüzel ya da gerçek kişi müşterilerine yaptığı ya da yapacağı satışlardan kaynaklanan kendi alacaklarının tahsili işlemlerinde, müşterilerine ait kartlardan yapılabilir.

5.1.1 Sistem ve İşlem Güvenliği Kural ve Sorumlulukları

- a) Ödeme İşlemleri'nde 3D Secure, uygulamasının zorunlu olup olmayacağı Müşteri'nin talebi doğrultusunda belirlenir. Bununla birlikte, iyzico ve Paynet tek taraflı olarak POS işlemlerinde 3D Secure uygulamasını, gerekli gördüğü herhangi bir zamanda zorunlu hale getirme hakkına sahiptir.
- b) iyzico ve Paynet, güvenlik amacıyla sakıncalı gördüğü Ödeme İşlemleri'ni, Müşteri'ye ivedilikle bilgi vermek kaydıyla, dilediği zaman reddetme ya da sona erdirmeye hakkına sahiptir.

5.1.2 Raporlama

- a) iyzico ve Paynet, yapılan tahsilat işlemlerini günlük bazda detay işlem bilgilerini içerecek şekilde raporlayacak ve/veya Müşteri'nin, Platform üzerinden gerçekleşen işlem bilgilerini içeren raporlara erişimini sağlayacaktır.
- b) Raporlarda kullanılacak para birimleri aksi taraflarca özel olarak belirlenmedikçe Türk Lirası (TL)'dir.

5.1.3 Kusurlu İşlemler

- a) Aşağıda yer alan kusurlu işlemlerin yapılması durumunda, Müşteri, iyzico ve Paynet'e yüklenen tüm zarar, idari yaptırım, ceza ve tazminatlardan sorumlu olduğunu ve sorumlu olduğu tutarı iyzico ve Paynet'e nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- b) iyzico ve Paynet'e, kendi nezdindeki Müşteri cari hesaplarında herhangi bir alacağın mevcut olması halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki toplam zarar, ceza veya tazminat tutarlarını Müşteri'nin anılan cari hesabına borç olarak kaydederek, başkaca herhangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın doğrudan bu cari hesap bakiyesinden tahsil edebilecektir.
- c) Aşağıdaki (d) bendi kapsamında durumlarda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata aykırılık, kamu otoritesi talimatı, Sistem Ortağı veya Uluslararası Kart Kuruluşları talebi halinde iyzico ve Paynet'in işbu Sözleşme'yi tek taraflı ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkı her zaman saklıdır.
- d) Aşağıda belirtilen işlemlerin Müşteri ve/veya Müşteri ile iştirak hali olsun olmasın Müşteri'ye tanımlanan Platform üzerinde bir üçüncü şahıs tarafından yapılması işbu Sözleşme kapsamında kusurlu işlem olarak değerlendirilir.
 - i. Çalıntı, kayıp, son kullanma süresi geçmiş kartlar ve/veya üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, kart sahibinin imzasını taşımayan kartlar ile işlem yapılması,
 - ii. Münferiden veya diğer kişilerle iştirak halinde sahte, çalıntı, kopya kart ile işlem yapılması dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde sahte, fiktif işlem yapılması, amaç dışı POS kullanımı, çalıntı kartlar ile suç işlenmesi/suç işlemeye teşebbüs edilmesi veya kötü niyetli olarak değerlendirilebilecek bir eylemde bulunulması,
 - iii. İşlem yapılan kartlar ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik makul ve gerekli önlemlerin alınmaması ve Platform kullanım koşullarına uygun kullanılmaması,
 - iv. İşlem yapılan kartlara ilişkin hassas ödeme verisinin (kart sahibinin adı, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu, CVV, CVV2, şifre, vb.) kopyalanması ya da bayinin kendi sistemlerine kaydedilmesi,
 - v. Kart ile satın alınmış bir mal veya hizmetin kart hamiline tam ve ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi, fatura ve diğer gerekli yasal belgelerin düzenlememesi ya da kart hamiline verilmemesi,
 - vi. Gerçek bir mal ya da hizmet satışından doğmuş ya da doğacak gerçek bir ticari alacağa dayanmayan herhangi bir tahsilat ya da ödeme yapılması, yapılan tahsilatların karşılığında kart hamillerine ya da 3. kişilere nakdi ödemede bulunulması, tefecilik / ikrazatçılık ve benzeri faaliyetlerinde bulunulması.

e) Yukarıda yer alan kusurlu işlemlerden ilgili yasalar çerçevesinde yasaklanmış ve suç niteliğinde olanlarının Müşteri ve/veya Müşteri ile iştirak hali olsun olmasın Müşteri'ye tanımlanan Platform üzerinde bir üçüncü şahıs tarafından yapıldığının tespiti halinde, iyzico ve Paynet ilgili tespiti ilişkin olarak ilgili idari mercilere bildirimde ve savcılık makamına suç duyurusunda bulunacaktır.

f) Müşteri'nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kart işlemine dair Son Kullanıcı ya da üçüncü kişiler tarafından iyzico ve Paynet herhangi bir tazmin talebinde bulunulması ya da iyzico ve Paynet dava açılması durumunda, ilgili tüm yargılama giderleri ve dava kapsamında ödenecek tüm masraf ve tazminatlar da Müşteri'nin yükümlülüğündedir. Öte taraftan, Müşteri her hâlükârda, iyzico ve Paynet nezdinde oluşacak anılan dava gider ve masraflarına ilişkin olarak, iyzico ve Paynet kendisine rücu hakkı olduğunu peşinen kabul eder.

g) Müşteri, Platform üzerinden işlem yapılan kartlar ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemleri almak ve kartların kullanım koşullarına uygun kullanılmasını gözetmekle yükümlüdür.

5.2. Açık Bankacılık Hizmeti

a) Açık Bankacılık Hizmeti'nin sahibi ve işleticisi Paynet'tir. Paynet, işbu Sözleşme kapsamında sunulacak Açık Bankacılık Hizmeti'nin kapsam ve

uygulama içeriğinin değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi veya ortadan kaldırılması konusunda karar vermeye münhasıran yetkilidir.

b) Paynet, önceden bir bildirimle gerek duymaksızın Açık Bankacılık Hizmeti'nin genel yapısında, tasarımında, fonksiyonlarında, altyapı gereksinimlerinde, teknik bileşenlerinde ve benzeri konularda değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Müşteri söz konusu değişikliklere peşinen muvafakat göstermekte olup Paynet'in, hizmetin sunulduğu Paynet sisteminin temel fonksiyonlarının veya bunlarla benzer özelliklere sahip muadillerinin niteliğinin sağlanmış olması Sözleşme'nin konusu hizmet özelindeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu anlamına gelmektedir.

c) Açık Bankacılık Hizmeti Platform'da belirtilecek sekme üzerinden sunulacak olup Müşteri hizmetten faydalanmak üzere Platform'a giriş ve kullanımı konusunda Sözleşme'de belirtilen koşullarla aynen bağlıdır.

d) Açık Bankacılık Hizmeti, Müşteri'nin ilgili bankalardan aldığı/alacağı yetki doğrultusunda, banka ile Paynet sistemleri arasındaki entegrasyonun sağlanmasını müteakip devreye alınacaktır. Entegrasyonun sağlanabilmesi, banka tarafından gerekli servis ve erişimlerin temin edilmesine bağlıdır. Bankaların servis gerekliliklerini tam, zamanında ve gereği yerine getirmemesi nedeniyle entegrasyonun sağlanamamasından Paynet sorumlu değildir.

e) Müşteri, Paynet'in Açık Bankacılık Hizmeti sağlayabilmesi amacıyla hukuka uygun bir şekilde elde ettiği Müşteri hesap hareketlerini kendi sistemlerinde saklayacağını kabul ve beyan eder.

f) Müşteri bankaya yapılacak başvuruyu, banka tarafından öngörülen prosedür ve bilgilerin temini ile gerçekleştirmelidir. Müşteri'nin ilgili bankaya/bankalara öngörülen prosedür ve kapsamda bilgi temini ile başvuru yapmamış olması sebebiyle veya bankalardan ve diğer üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikmelerden dolayı Açık Bankacılık Hizmeti'nin zamanında verilememesinden Paynet sorumlu tutulmaz.

g) Müşteri, Paynet sistemlerinin entegrasyon sağlayacağı ilgili banka hesaplarının verilerine erişim için gerekli izinlerin alınması, entegrasyon kapsamında Paynet sistemleri için belirtilen IP numaralarının ilgili banka sistemlerinde tanımlanması ve söz konusu entegrasyon çalışmaları süresince ilgili bankadan alınmış tekil her bir iznin geçerli halde tutulmasından tek başına sorumludur. Paynet, Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, banka entegrasyonuna yönelik başvuru sürecinde Müşteri'ye destek olacaktır.

h) Müşteri, Açık Bankacılık Hizmetinden faydalanmak için kendisine, bayilerine, tedarikçilerine, grup şirketlerine, müşterilerine ve sair ilgili taraflara ilişkin verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle hizmete erişimde yaşanabilecek aksaklıklardan veya hizmetten faydalanılamamasından Paynet sorumlu değildir.

i) Müşteri, Platform'un güvenliğini tehdit edebilecek, yazılımların zarar görmesine, çalışmamasına neden olabilecek ve/veya diğer kullanıcıların Açık Bankacılık Hizmeti'nten faydalanmalarını engelleyebilecek ve/veya bu kullanıcıların zarar görmesine sebep olacak eylemlerde veya girişimlerde bulunması; bu sonuçlara yol açabilecek şekilde Platform'a yük bindirmesi; Platform'un kaynak kodlarına yetkisiz bir şekilde erişmesi, buradaki bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde girişimlerde bulunması; engelleyici yazılımlar kullanması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, sunucularına yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunması kesinlikle yasaktır.

j) Paynet, Açık Bankacılık Hizmeti gereği elde ettiği hesap hareketi, bakiye ve diğer verilerini Paynet kullanıcılarına raporlanabilmesi için saklayacak ve kaydedecektir. Müşteri saklama ve kaydetme hakkında Paynet tarafından açıkça bilgilendirildiğini ve onay verdiğini kabul ve beyan eder.

k) Paynet, Açık Bankacılık Hizmeti gereği elde ettiği Müşteri'nin hesap hareketi, bakiye ve diğer verilerini Müşteri'nin yazılı ya da Platform üzerinden onaylayarak ilettiği üçüncü Taraflarla paylaşabilecektir. Bilgi paylaşılması talep edilen üçüncü Taraflarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler Müşteri tarafından Paynet'e yazılı olarak ya da Platform üzerinden yapılması durumunda, kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri güvenli olmayan bir yapıda bilgi paylaşılmasını talep ederse ve/veya Müşteri tarafından bilgi paylaşılması talep edilen yapının Paynet tarafından güvenli olmadığı tespit edilirse, bu durumda Paynet Müşteri'nin bu talebini kabul etmeme hakkı saklıdır. Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilen bilgi paylaşımlarına ilişkin Paynet Müşteri'ye veya üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3. Kredi Süreçlerine İlişkin Hükümler

a) Müşteri'nin, İş Ortağı aracılığıyla kredi ile ödeme yöntemini mal/hizmet satımına ilişkin tahsilatlarında kullanmak istemesi durumunda iyzico ve Paynet, Müşteri'yi Platform'daki ilgili tahsilat yöntemini ekleyecektir.

b) Son Kullanıcı'nın; Müşteri tarafından sunulan mal/hizmet alımına ilişkin İş Ortağı aracılığıyla kredi ile ödeme yöntemini seçmesi durumunda ödeme, iyzico ve Paynet'e para transferi yapılması suretiyle veya banka kartı aracılığıyla yapılabilmektedir.

c) Ödeme işleminin para transferi ile yapılması durumunda aşağıdaki hükümler geçerlidir;

i. Son Kullanıcı'nın, Müşteri tarafından sunulan mal/hizmet satımına ilişkin tahsilat tutarını kredi ile ödeme yöntemini kullanmak istemesi halinde Mecra üzerinde kredi ile ödeme yöntemini seçecektir.

ii. Müşteri, Son Kullanıcı'nın telefon numarasını ve tahsilat tutarını iyzico ve Paynet ile iyzico ve Paynet'in Son Kullanıcı'ya kısa mesaj iletebilmesi adına paylaşacaktır.

iii. iyzico ve Paynet, Son Kullanıcı'ya kredi kullandırımına ilişkin kısa mesaj gönderecektir.

iv. Son Kullanıcı gelen kısa mesaj linkinden iyzico ve Paynet ekranları üzerinde bulunan İş Ortağı listesinden kredi alacağı İş Ortağı'nı seçecektir. İş Ortağı'nı seçen Son Kullanıcı ilgili İş Ortağı'nın ekranları üzerinden kredi başvuru sayfasına yönlendirilecektir.

v. Kredi başvuru ve kredi kullandırım süreçleri sadece İş Ortağı ekranları üzerinden olacaktır. İşbu süreçte kredi başvuru ve kredi kullandırım için talep edilecek bilgi ve belgelere İş Ortağı karar vermekte olup iyzico ve Paynet'in, kredi başvuru ve kredi kullandırım süreçlerine ilişkin herhangi bir yetkisi veya müdahalesi bulunmamaktadır. Kredi başvurusu olumlu sonuçlanan Son Kullanıcı, kendisinden talep edilen evrakı İş Ortağı kanalları aracılığı ile ibraz edecek, İş Ortağı tarafından kendisine iletilen sözleşme, form ve sair belgeyi onaylayacaktır.

vi. Kullandırım sırasında alınan virman talimatı ile alışveriş bedeli anında sipariş numarası ile Son Kullanıcı'nın vadesiz hesabından, iyzico ve Paynet'in hesabına para transferi ile aktarılacaktır ve ardından Sözleşme'deki hüküm ve koşullar çerçevesinde iyzico ve Paynet tarafından Müşteri'nin hesabına aktarılacaktır.

d) Ödeme işleminin banka kartı aracılığıyla yapılması durumunda aşağıdaki hükümler geçerlidir.

- i. Son Kullanıcı'nın, Müşteri tarafından sunulan mal/hizmet satımına ilişkin tahsilat tutarını kredi ile ödeme yöntemini kullanmak istemesi halinde Mecra üzerinde kredi ile ödeme yöntemini seçecektir.
- ii. Müşteri, Son Kullanıcı'nın telefon numarasını ve tahsilat tutarını iyzico ve Paynet ile iyzico ve Paynet'in Son Kullanıcı'ya kısa mesaj iletebilmesi adına paylaşacaktır.
- iii. iyzico ve Paynet, Son Kullanıcı'ya kredi kullandırımına ilişkin kısa mesaj gönderecektir.
- iv. Son Kullanıcı gelen kısa mesaj linkinden iyzico ve Paynet ekranları üzerinde bulunan İş Ortağı listesinden kredi alacağı İş Ortağı'nı seçecektir. İş Ortağı'nı seçen Son Kullanıcı ilgili İş Ortağı'nın ekranları üzerinden kredi başvuru sayfasına yönlendirilecektir.
- v. Kredi başvuru ve kredi kullandırım süreçleri sadece İş Ortağı ekranları üzerinden olacaktır. İşbu süreçte kredi başvuru ve kredi kullandırım için talep edilecek bilgi ve belgelere İş Ortağı karar vermekte olup iyzico ve Paynet'in, kredi başvuru ve kredi kullandırım süreçlerine ilişkin herhangi bir yetkisi veya müdahalesi bulunmamaktadır. Kredi başvurusu olumlu sonuçlanan Son Kullanıcı, kendisinden talep edilen evrakı İş Ortağı kanalları aracılığı ile ibraz edecek, İş Ortağı tarafından kendisine iletilen sözleşme, form ve sair belgeyi onaylayacaktır.
- vi. Kredi kullandırımı sırasında alınan virman talimatı ile krediye konu alışveriş bedeli tutarında banka kartı oluşturulacaktır. Kredi kullandırmaya bağlı olarak oluşturulan banka kartı ile yapılan ödeme, Sözleşme'deki hüküm ve koşullar çerçevesinde POS üzerinden iyzico ve Paynet kanalıyla Müşteri'ye aktarılacaktır.

e) Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen sınırlamalara uygun olarak İş Ortağı, iyzico ve Paynet tarafından belirlenen süre, vade ve limit gibi koşullar çerçevesinde kullanılabilecektir. Bu limitler İş Ortağı, iyzico ve Paynet arasında yapılan Sözleşme'ye ve/veya değişen mevzuat hükümlerine göre değişebilecektir. Kredi üst limiti özel olay, kampanya ve benzeri durumlarda İş Ortağı, iyzico ve Paynet arasında yapılan Sözleşme'ye ve/veya değişen mevzuat hükümlerine göre değişebilecektir. Müşteri, iyzico ve Paynet'in taksit sınırlamaları ile ilgili yaptığı bilgilendirmelere ve bu kapsamda sözleşmelere eklenecek maddelere uyacağını, işbu sınırlamalara aykırı davranmayacağını kabul ve beyan eder.

f) iyzico ve Paynet, Son Kullanıcı'nın Müşteri'den satın aldığı mal/hizmete ilişkin kodu İş Ortağı'na bildirmekle sorumludur. Müşteri, satın alınan mal/hizmet ile ilgili iyzico ve Paynet'e talep edilen içerikle uyumlu bilgi/belge sağlayacak, bilgi vermemesi, yanlış bilgi vermesi, verdiği bilgiden farklı ürün satması gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak iyzico ve Paynet'in İş Ortağı'na yönelik yaptığı bilgilendirmenin eksik ya da yanlış olması ve bu nedenle yasal düzenlemelere aykırı şekilde vade kısıtlaması yapılması ve bu nedenle zarara uğranması veya adli, idari bir yaptırıma maruz kalınması halinde bu zarar ve ödenen bedele ilişkin tazmin sorumluluğunun Müşteri'de olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

g) iyzico ve Paynet yasal düzenlemelere uygun olarak vade kısıtı bulunan ürünler bakımından Son Kullanıcı'nın sepetindeki ürüne ilişkin kodu İş Ortağı'na web servis ile bildirecek ve İş Ortağı, bu koda istinaden kredi vade seçeneğini Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak sınırlamakla yükümlü olacaktır. İş Ortağı'nın ve/veya iyzico ve Paynet'in herhangi bir kusuru olmaması kaydı ile Müşteri'nin ihmali veya kusuru nedeniyle iyzico ve Paynet'in işbu maddeye göre yapacağı bildirim kapsamındaki bilgilendirmenin eksik ya da yanlış olması ve İş Ortağı tarafından bu nedenle yasal düzenlemelere aykırı şekilde vade belirlenmesi yapılması ve bu nedenle İş Ortağı'nın veya iyzico ve Paynet'in zarara uğraması veya adli, idari bir yaptırıma maruz kalması halinde bu zarar ve ödenen bedel Müşteri tarafından iyzico ve/veya Paynet'in ilk yazılı talebine istinaden nakden ve defaten tazmin edilecektir.

h) Kredi kullandırılması suretiyle ödeme yapan Son Kullanıcı ile Müşteri ve iyzico ve Paynet arasında mutabakata varılarak bir iptal ya da iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde; Son Kullanıcı mal/hizmet tutarını kredi ile ödeme yöntemi ile ödemiş olması durumunda eğer ki Son Kullanıcı'nın bu talebi ilgili mevzuata ilişkin süreler dahilinde iletilmiş ise iyzico ve Paynet mevzuat dahilinde gerekli işlemleri yapacak olup Son Kullanıcı'nın cayma talebini yalnızca Müşteri ve /veya iyzico ve Paynet iletmesi Kredi Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını kullandığı anlamına gelmeyecektir. Bu kapsamda, Müşteri'nin cayma taleplerini kabul etmemesi ve Son Kullanıcı'yı İş Ortağı'na yönlendirmesi gerekmektedir. Son Kullanıcı'nın Kredi Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını kullanma talebi olması durumunda, bu cayma talebini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat hüküm ve düzenlemelerine ilişkin süreler dahilinde yazılı olarak cayma hakkını kullandığına ilişkin iradesini İş Ortağı'na ya da kalıcı veri saklayıcısı ile İş Ortağı'na iletmesi ve yahut Müşteri'den aldığı mal/hizmetten caymadan doğrudan İş Ortağı'na yönelik olarak krediden cayma hakkını kullanma iradesini iletmesi halinde İş Ortağı mevzuat dahilinde gerekli işlemleri yapacak ve Kredi Sözleşmesi sona erecektir.

i) Kredi kullandırılması suretiyle ödeme yapan Son Kullanıcı'nın Müşteri ile arasındaki mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca yazılı ya da İş Ortağı'nın erişebileceği kalıcı veri saklayıcısı ile İş Ortağı'na da yöneltilmesi hâlinde, Kredi Sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir.

j) İş Ortağı tarafından Son Kullanıcı'ya tahsis edilen kredi ile Müşteri'den satın alınan mal/hizmetlerin teslimatından sonraki ilk 14 (on dört) gün içinde Son Kullanıcı tarafından herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde, iade edilen mal/hizmetler için sıfır faiz geçerli olacaktır.

k) Taraflar, iyzico ve Paynet'e para transferi gerçekleştirilmesi aracılığıyla satın alınan kredi konusu mal/hizmete ilişkin iadelerin geliştirilen servis üzerinden direkt olarak Müşteri tarafından iyzico ve Paynet hesabına yapılacağı konusunda mutabıktır.

l) İşbu Sözleşme kapsamında Son Kullanıcı'nın satın aldığı mal veya hizmetin hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi ya da ayıplı teslim edilmesi sebebiyle Son Kullanıcı'nın satış sözleşmesinden dönme hakkını kullanması halinde iyzico ve Paynet kendisine ödenmiş olan mal veya hizmete ilişkin kredi tutarını sipariş numarası belirterek derhal Müşteri'ye iade edecektir. İşbu madde kapsamında Son Kullanıcı'nın dönme hakkını kullanması halinde Son Kullanıcı'nın kredi tutarının iadesini Müşteri'den talep etmesi durumunda Müşteri kredi tutarını derhal iyzico ve Paynet iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6. MALİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR

a) Taraflar aşağıdaki hizmetlerin teknik olarak sağlanabileceği ve bu kapsamda teknik entegrasyonlarının yerine getirilmiş olduğu konusunda mutabıktır.

- i. Son Kullanıcı'nın onayladığı sepetin birden fazla ürünü içermesi halinde (çoklu kalem) dilerse siparişteki tek bir kalemi iade edilebilecektir.
- ii. İşbu madde hükmünde açıklananlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İş Ortağı ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek teknik entegrasyonların tümü iyzico ve Paynet gözetiminde gerçekleştirilecek olmakla birlikte Taraflar'dan her biri söz konusu entegrasyonları sağlamak adına kendi nezdinde gerekli tüm aksiyonların alınmasından bizzat sorumlu olacaktır.

b) Müşteri, Kredi Kartı ve/veya Kredi ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline veya Son Kullanıcı'ya teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi sebebiyle satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden veya Son Kullanıcı'dan tahsil

edilememesi durumunda, izyico ve Paynet ve/veya İş Ortağı'nın, kart hamilinin ve/veya Son Kullanıcı'nın uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, izyico ve Paynet'in ve/veya İş Ortağı'nın yeni işlemleri ve siparişleri reddetme ve mahsup ve/veya sözleşmeyi fesih haklarının olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) izyico ve Paynet'in Son Kullanıcı'nın Müşteri tarafından sunulan mal/hizmet satım alımını kredi ödeme yöntemi ile yaptığı durumlara dair hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, izyico ve Paynet, Müşteri ile Son Kullanıcı arasındaki mal/hizmet satın alımına ilişkin sözleşme ve diğer işlem ile uygulamaların tarafı olmayıp, mal/hizmet satın alımı ilişkisi Müşteri ile Son Kullanıcı arasında hüküm ve sonuç doğuracaktır.

d) izyico ve Paynet, kredinin verilmesi ve/veya pazarlamasına ilişkin hiçbir faaliyet yürütmemekte olup kredi onayı ve limitleri kredi vermeye yetkili İş Ortağı'nın takdirindedir. izyico ve Paynet, Son Kullanıcı'ya kredi verilmesine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Müşteri, Son Kullanıcı'ya kredi verileceğine ilişkin herhangi bir garanti vermeyeceğini ve/veya Son Kullanıcı'da bu yönde bir izlenim bırakmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Son Kullanıcı'nın mal/hizmet satımına dair ortaya çıkabilecek ihtilaflar izyico ve Paynet'in bilgisi dahilinde, Müşteri ile Son Kullanıcı arasında çözülecektir. İş Ortağı'nın mal/hizmet satımına ilişkin ihtilaflar kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

f) Son Kullanıcı'nın ve/veya üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların, Müşteri ihmali ve kusuru bulunmasından kaynaklı İş Ortağı'na ve/veya izyico ve Paynet'e başvurması ve/veya İş Ortağı'na ve/veya izyico ve Paynet'e karşı herhangi bir hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk münhasıran Müşteri'ye ait olup izyico ve Paynet ve/veya İş Ortağı'nın bu konuda ortaya çıkabilecek tüm zarar ve/veya ziyanını derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. TAHSİL EDİLEN TUTARLARIN TRANSFERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

a) izyico ve Paynet, yapılan Ödeme İşlemleri neticesinde tahsil edilen brüt işlem tutarından Paynet Sisteminde ve/veya Paynet Mobil Uygulamasında İlan Edilen Tahsilat Hizmetleri Bedeli Oranları Tablosu'nda düzenlenen ücretlere hak kazanacak ve ücretler ile varsa diğer kesintiler sonrası bakiye tutarı Sözleşme ile işbu Protokol'de düzenlenen koşullar çerçevesinde Müşteri'ye aktaracaktır.

b) İşbu Sözleşme'ye bağlı olarak Son Kullanıcı'nın ödeme kartından tahsilat yapıldığı anda ödeme emri verilmiş sayılır. Ödeme emri işbu Sözleşme'de yer alan haller dışında derhal kabul edilir. Bir ödeme kartından yapılan tahsilatın izyico ve Paynet'e ulaştığı anda her bir Ödeme İşlemi için başkaca bir işleme gerek olmaksızın ödeme onayının verilmiş sayıldığı taraflarca kabul ve beyan edilmiştir. Ödeme gününden önce Müşteri tarafından ödemenin yapılmaması yönünde yazılı bir talimat verilmediği sürece net tahsilat tutarı Sözleşme çerçevesinde Müşteri'ye transfer edilecektir.

c) Sistem Ortakları tarafından kendi sistemlerinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eksik, hatalı ya da geç ödeme yapılması ve/veya gerçekleşen işlemlerdeki risklerden dolayı ödemenin Sistem Ortağı tarafından geçici olarak ya da tamamen yapılmaması ya da geç yapılması durumlarında izyico ve Paynet'in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte izyico ve Paynet Sistem Ortakları nezdinde gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Müşteri ile birlikte ve Müşteri menfaatlerini korumak gayesiyle hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

d) izyico ve Paynet, işbu Sözleşme kapsamında hak ettiği tüm alacaklarını Müşteri'ye yapacağı ödemelerden mahsup edebilir. Müşteri, izyico ve Paynet'in alacaklarını mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

e) Müşteri, izyico ve Paynet nezdindeki cari hesabında oluşan alacak bedellerini, izyico ve Paynet'in yazılı onayı olmadan 3.kişilere temlik edemez, devredemez. Söz konusu bedeller için 3. kişiler tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, izyico ve Paynet işbu Sözleşme'yi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

f) Platform'da aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemler ve yapılacak tüm tahsilatlar bankacılık uygulamaları çerçevesinde TL cinsinden yapılacaktır. Bununla birlikte izyico, Paynet ve Müşteri mutabakatına bağlı olarak Mevzuat'ın izin verdiği ölçü ve koşullarda farklı bir para birimi ile de işlem yapılabilir. Farklı bir para birimi ile işlem yapılmasının kararlaştırılması halinde söz konusu işleme ve tahsilata uygulanacak kur Sözleşme'de yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

8. ÜCRETLER VE FATURALAŞMA

a) Tahsilat Hizmet Bedeli her bir işlem için, Brüt İşlem Tutarı ve Paynet Sisteminde ve/veya Paynet Mobil Uygulamasında İlan Edilen veya Müşteri'ye Paynet tarafından gönderilen ve tarafların yazılı olarak mutabık kaldığı Tahsilat Hizmetleri Bedeli Oranları Tablosu'nda yer alan oranlar dikkate alınarak aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır.

Tahsilat Hizmet Bedeli = Brüt İşlem Tutarı x Tahsilat Hizmetleri Bedeli Oranı

b) Müşteri'ye iletilen Tahsilat Hizmet Bedeli Oranları Tablosu, Sözleşme imzalandığı tarihte geçerli olan oranları içermekte olup geleceğe yönelik olarak bu oranların uygulanacağına ilişkin bir taahhüt içermez. Tahsilat Hizmet Bedeli Oranları Tablosu izyico ve Paynet tarafından gerek görülen hallerde güncellenebilecektir. Güncellenen tablo geçerlilik tarihinden en az bir iş günü önce izyico ve Paynet internet sitesinde, Yönetim Arayüzü'nde ve/veya Paynet Mobil Uygulaması'nda ilan edilerek Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, izyico ve Paynet'in, Tahsilat Hizmet Bedeli Oranları Tablosu'nu bu şekilde tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

c) Tahsilat Hizmetleri Bedeli aksi izyico ve Paynet tarafından kararlaştırılmadıkça, Sistem Ortakları tarafından kesilecek kesintiler, diğer hizmet bedelleri ve BSMV dâhil tutar olup bu bedeller ayrıca yansıtılmayacaktır.

d) Tahsilat Hizmetleri Bedeli'ne ilişkin tutarları dönemsel olarak Taraflar arasındaki çalışma koşulları çerçevesinde Müşteri'ye her türlü işlem vergileri dahil fatura ya da fatura yerine geçen belgeler (dekont, hesap ekstresi vb) ile düzenleyerek Müşteri'ye iletecektir. İlgili fatura bedeli yukarıda belirtildiği şekilde Müşteri'ye yapılacak ödeme tutarından mahsup edilerek tahsil edilecektir. Müşteri, izyico ve Paynet'in kendisine düzenleyeceği faturaları e-fatura ya da e-arşiv faturası şeklinde elektronik ortamda düzenlemesini ve kâğıt fatura basmamasını kabul eder.

e) izyico veya Paynet tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Minimum Tahsilat Hizmetleri Bedeli uygulanmayacaktır. Uygulanması durumunda ise ay içerisinde faturalanan toplam Tahsilat Hizmetleri Bedeli'nin minimum Tahsilat Hizmetleri Bedeli'nden düşük olması durumunda aradaki fark her ayın sonunda, Müşteri'ye faturalanacaktır. Minimum Tahsilat Hizmetleri Bedeli Tarafların müşterek mutabakatı ile değiştirilebilir.

f) Müşteri, izyico ve Paynet'in sunacağı hizmetler için Tahsilat Hizmetleri Bedeli ya da farklı bir isim altında hizmet bedeli almaya hakkı olduğunu, bu hizmet bedelinin cari hesabından düşüleceğini, cari hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması durumunda 1 (bir) hafta içinde izyico ve Paynet'e ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda izyico ve Paynet, Müşteri'den alınmış olan teminat bulunmakta ise bu teminatı herhangi bir bildirim yapmadan tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir.

g) iyzico ve Paynet işbu Sözleşme'nin tatbik ve işlemlerinden sorumlu olmakla işbu Sözleşme'de düzenlenen ücretler dışında Müşteri'den başkaca bir ücret talep etmeyecektir. iyzico ve Paynet, her ayın beşinci iş gününe kadar Müşteri'ye ödemesi gereken toplam ücretlerin dökümünü yazılı olarak bildirecektir. Sistemin ilk kurulması aşamasındaki maliyetleri hariç olmak üzere ileriki dönemlere ANA FİRMA tarafından talep edilebilecek özel geliştirmelere ilişkin yüklenebileceği danışmanlık ve diğer masraflar Müşteri'den ayrıca talep edilebilecektir.

9. SİSTEM ORTAKLARI VE DÜZENLEYİCİ OTORİTELER İLE BİLGİ PAYLAŞIMI

iyzico ve Paynet, Sistem Ortakları ile BDDK, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve MASAK gibi Resmi Kurumlar, Denetim Kuruluşları, Ödeme Sistemleri, mahkemeler, icra daireleri ve diğer resmi kurumlar tarafından Müşteri'nin kimliğine ve yapılan işlemlerin detaylarına ilişkin olarak talep edilebilecek bilgileri, bu kurumlar ile Müşteri'nin ayrıca herhangi bir iznine gerek olmaksızın paylaşabilir. Bu bilgi paylaşımı Gizli Bilgi'nin izinsiz şekilde ifşası olarak değerlendirilmez.

10. DİĞER KOŞULLAR

a) İşbu Ek Protokol'de yer almayan düzenlemeler için Sözleşme hükümleri aynen geçerli olup her iki metin arasında çelişkili bir hükmün varlığı veya yorum farkı ortaya çıkması halinde çelişki veya yorum farkının giderilmesinde Sözleşme hükümlerinin dikkate alınması esastır.

b) İşbu Ek Protokol Sözleşme'nin geçerlilik süresiyle bağlantılı olarak yürürlükte kalacak olup Taraflarca aksi yönde bir belirleme yapılmadıkça, Sözleşme'nin bir sonraki döneme uzaması kaydına göre Sözleşme ile birlikte geçerliliğini sürdürecektir.

11. İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Ek Protokol Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak Müşteri tarafından elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.